សមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គលនោះជា:

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។

កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចា ប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

ភាពចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី នៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១ ប្រការដែលត្រូវជៀសវាង នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងរាល់កិច្ចសន្យាគឺឋិតនៅត្រង់ថាភាគីទាំងឡាយសុខចិត្តទទួលយកដោយគោលការណ៍សេរី ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយគ្មានការបោកបន្លំ ឬដោយកិច្ចសន្យាតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរ គឺតម្រូវឱ្យភាគីទាំងឡាយប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី។ ហេតុនេះនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់នាពេលចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយចាំបាច់ភាគីនីមួយៗ ត្រូវចៀសវាងឱ្យបាន នូវប្រការមួយចំនួនដូចតទៅ:

ការភាន់ច្រឡំ

រដ្ឋនីមួយៗអាចលើកការភាន់ច្រឡំរបស់ខ្លួន ដើម្បីមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានក្នុងកាលៈទេសៈ ឬ ពេលណា:

ក.ការភាន់ច្រឡំនោះពាក់ពន្ធ័ដល់ហេតុណាមួយដែលមានក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាហើយដែលជាមូល ដ្ឋាននៃការចុះសន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ.ការភាន់ច្រឡំនោះ មិនមែនបង្ករឡើងដោយអាកប្បកិរិយាបណ្តែតបណ្តោយរបស់ខ្លួននោះទេ។

គ.ការភាន់ច្រឡំទៅលើការតាក់តែងអត្ថបទ មិនធ្វើឱ្យខូចដល់សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញានោះទេ។

-ការបោកបន្លំ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបាន ដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំខ្លួន ឱ្យចុះសន្ធិសញ្ញានោះដោយមធ្យោបាយបោកបន្លំ។

-ការសកប៉ាន់ទៅតំណាងរដ្ឋមួយ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាណាមួយបានដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំឱ្យអ្នកតំណាងខ្លួនចុះសន្ធិសញ្ញានោះ តាមរយៈនៃការសូកប៉ាន់។

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំតំណាងរដ្ឋមួយ

សន្ធិសញ្ញាមិនមានអានុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាតំណាងរដ្ឋមួយទៀត ប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំឱ្យ

ចុះសន្ធិសញ្ញានោះការ

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយគំរាមគំហែង ឬ ដោយការប្រើកម្លាំង

សន្ធិសញ្ញមិនមានអនុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាសន្ធិសញ្ញានោះ កើតឡើងដោយរដ្ឋមួយប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំខុសនីតិអន្តរជាតិទៅលើតំណាងរដ្ឋមួយទៀត។

-សន្ធិសញ្ញដែលចរិតខុសនឹងនីតិអន្តរជាតិ

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៨ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ីត្លែរសង្កត់ជាប់ប្រទេសជិតខាងដាក់ជាចំណុះរបស់ខ្លួន។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីចប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា នយោបាយឈ្លានពានរបស់របបណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីត្លែរនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី ២។ នយោបាយវាតទឹកដីមានរបស់អ៊ីត្លែរនេះជាភាសាអាឡឺម៉ង់គេឱ្យ ឈ្មោះថា អង់ស្លូស។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៩៣៨ លោកអ៊ីត្លែរបានយកប្រទេសអូទ្រីសមកជាប់នឹងទឹកដីរបស់ ខ្លួន។ បន្ទាប់មកក៏បានវាតទីមកដល់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី។ ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសបារាំង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងមុយនីច

បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាច រួមមានប្រទេសនអ៊ីតាលី បារាំង អង់គ្លេស បានសម្រេចយកតំបន់ស៊ុយដែត ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនស្លូវ៉ាគីឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីច គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិរបស់មហាអំណាច ចក្រភពអង់គ្លេស អ៊ីតាលី និង បារាំងដែលបានចង់ប្តូន់ទឹកដីរបស់ប្រជាជនឆេកូស្លូវាគីទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងគោលបំណងយកចិត្តលោកអ៊ីត្លែរដើម្បីកុំឱ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វាយចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបង្វែផែនការវាយលុក របស់លោកអ៊ីត្លែរនេះឆ្ពោះទៅរកសហភាព សូវៀតវិញ។ នេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាណាចនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យលោកអ៊ីត្លែរឆក់យកឱកាសនេះ បង្កបង្កើតជាសង្គ្រាមលោកលើកទី២តែម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមវាយលុកពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅ។

. សន្ធិសញ្ញា សៀម ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៨៦៣ ដែលមេទ័ពសៀមឱ្យព្រះនរោត្តមចុះព្រះហត្ថលេខាហើយតម្កល់ទុកសន្ធិសញ្ញានេះជាសម្ងាត់មិនឱ្យនរណាដឹង។

. សន្ធិសញ្ញា បារាំង ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ១៨៨៤ ដែលលោកទេសាភិបាល គំរាមឱ្យព្រះបាទនរោត្តមចុះព្រហត្ថលេខា ដើម្បីទទួលយករបបអាណានិគមន៍ជំនួសរបបអាណាព្យាបាល។

. ការបង្ខិតបង្ខំដោយរដ្ឋ តាមមធ្យោបាយ គំរាមគំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំង

. ច្បាប់បដិបញ្ញត្តិ កើតចេញពីពាក្យ ឡាតាំងដែលថា

. ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការពន្យល់ ឬ បង្ហាញមូលហេតុអ្វីឡើយ

. បដិប្បញត្តិៈ ការដកអនុភាពមួយភាគរបស់ច្បាប់មួយ ដោយច្បាប់ក្រោយមកទៀតដែលមានអនុភាពជាងច្បាប់មុន។

៦.២.៣. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី

លំនាំនៃការបង្កើតសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញា ជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃនិតិអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះ ការបង្កើតនិងរៀបចំ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មានន័យថាជាលំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកោលការណ៍អន្តរជាតិស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាហើយជាទូទៅត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចតទៅៈ

ទី១-លុះតែរដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រកបដោយសម្ថកិច្ចត្រឹមត្រូវ ។

ទី២-បេសកជនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាត្រូវមានលិខិតប្រទានសិទ្ធ (fullpower) ត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សានឹងដើម្បីទៅចុះហត្ថលេខា។ លិខិតផ្ដល់សិទ្ធិ ជាឯកសារផ្លូវការដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមាន សម្ថតកិច្ចនៃរដ្ឋមួយ ចាត់តាំងមួយរូប ឬ ច្រើនរូបជាតំណាងរបស់រដ្ឋនោះ

កាតព្វកិច្ចដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ធិសញ្ញា។ ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណាងរដ្ឋរបស់ខ្លួន សម្រាប់រាល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការចុះសន្ធិសញ្ញា និងពុំតម្រូវឱ្យបង្ហាញលិខិតផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់គោលដៅនៃលំនាំចុះសន្ធិសញ្ញាដែរ។

ទី៣-ការចរចាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើសេចក្តីព្រាងរហូតដល់អត្ថបទដើមរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ជាទូទៅអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាបានចាត់តាំងនិងរៀបចំដោយតំណាងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈនៃការចរចាពិភាក្សា ឬ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា។

ទី៤-ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទ របស់សន្ធិសញ្ញារហូតទៅដល់ការចុះហត្ថលេខានៃការចរចារ។ ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាគឺជាការទទួលស្គាល់និងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទៅលើអត្ថបទដោយ មានការចុះហត្ថលេខាទៅលើរាល់ទំព័រអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា។

ទី៥-ការទទួលយកទាំងស្រុងចំពោះអត្ថបទនៃសន្ធិសញ្ញា ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការផ្តល់សច្ចាប័ន។

ទី៦-សន្ធិសញ្ញា ចូលជាធរមាន ជាធម្មតា បទបញ្ញត្តិមាត្រានានា នៃសន្ធិសញ្ញា អាចកំណត់អំពីការបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញាមានទ្រង់ទ្រាយធំសំខាន់គឺៈ

ក. សន្ធិសញ្ញា ឧបតោភាគី អាចកំណត់ការចូលជាធរមាន តាមកាលបរិច្ឆេទពិសេស ដោយឡែកមួយដោយយោងលើថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ចុងក្រោយរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ. ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមាន គឺកំណត់ទៅតាមចំនួនរដ្ឋដែលសម្តែងការយល់ស្របសម្រាប់ការចូលជាធរមានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះសន្ធិសញ្ញា មួយក៏អាចចូលធមានជាបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។ នៅក្នុងករណីខ្លះចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលពុំមានអត្ថន័យធំធេងខាងផ្នែកនយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅគេតែងតែ បង្រួញនូវនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឱ្យនៅខ្លីតែពីរដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ ។

ដំណាក់កាលទី ១ ការពិភាក្សា និង ការចរចារ

ដំណាក់កាលទី ២ ការចុះហត្ថលេខា និងការប្តូរអត្ថបទ សន្ធិសញ្ញា ។

៧-ការឱ្យសច្ចាបន័ គឺជាលិខិតិអន្តរជាតិផ្លូវការ ដែលធ្វើឱ្យរដ្ឋមួយបញ្ជាក់ពីការយល់ ព្រមរបស់ខ្លួនចំពោះកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ ។

តាមច្បាប់អន្តរជាតិ ការឱ្យសច្ចាប័នមានពីររបៀប

ទី១ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតជាតិ ។

ទី ២ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតអន្តរជាតិ ។

៦.២.៤. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

លំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

ដើម្បីរៀបចំបង្កើតសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរដ្ឋ ទាំងឡាយត្រូវតែដំណើរការទៅតាមលំនាំដូចតទៅ៖

១. មតិផ្តើម និង សំណើររបស់រដ្ឋ ឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយ លើប្រធានបទ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាណាមួយ ។

២. បើកសម័យប្រជុំ ឬ សន្និសីទអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាពីរ គឺការស្រង់មតិ អង្គប្រជុំ ឬសន្និសីទ និងការសម្របសម្រួលចំពោះមតិផ្ទុយគ្នា ។

៣. ការអនុម័តអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា ដោយអង្គសន្និសីទ។

៤ . ការចុះហត្ថលេខា ដោយភាគីតំណាង។

៥. ការឱ្យសច្ចាប័ន បន្ថែមលើហត្ថលេខារបស់អ្នកតំណាង។

៦. ការចូលជាធរមាន(កាលណាសច្ចាប័នគ្រប់ចំនួន)។

ការចុះបញ្ជីការ និង ការផ្សព្វផ្សាយ

សន្ធិសញ្ញាដែលចូលជាធរមានរួចហើយ ត្រូវយកមតម្កល់ទុកហើយត្រូវចុះបញ្ជីនិងផ្សាយនៅក្នុងកម្រងសន្ធិសញ្ញារបស់សហប្រជាជាតិដើម្បីឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងឮមាត្រា ៨០ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយស្ងាត់កំបាំងដើម្បីអនុវត្ត ដោយលួចលាក់មិនអាចចាត់ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់។

(ខ) រក្សាទុក

(ខ)រក្សាទុក ជាសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើដោយរដ្ឋមួយ ហើយដែលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះ រដ្ឋអះអាងថានឹងធ្វើការបដិសេធ ឬ កែប្រែអនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិខ្លះៗរបស់សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរដ្ឋនោះ។

(ខ)រក្សាទុកអាចអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋមួយយល់ព្រមទាំងស្រុងចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី។ ដោយគ្រាន់តែទុកលទ្ធភាពឱ្យរដ្ឋ មិនអនុវត្តបទបញ្ញត្តិណាមួយចំនួនដែរដែលខ្លួនមិនទាន់ចង់អនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់ ពិតមែនតែរដ្ឋភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែរដ្ឋនោះក៏អាចបញ្ចប់ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានដែរ អាស្រ័យដោយការស្រុះស្រួលទាំងសងខាង តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអាចបញ្ចប់ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

១. តាមការព្រមព្រៀង ការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីនានាដែលមានបំណងចង់លុបចោល សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងករណីខ្លះជាទង្វើលុបចោលតែម្តងមានន័យថាបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវសន្ធិសញ្ញា។

២. ការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៃសន្ធិសញ្ញាឧបតោភាគីៈ នេះមានន័យថាជាការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៅក្នុងភាគីទ្វេភាគី អាចសន្មតថា ជាការបញ្ចប់នៃសន្ធិសន្ធិសញ្ញាមួយ។

៣. ការប្រកាសមិនទទួលយក (ខ) ណាមួយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា

៤. ការផុតកំណត់សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយកំណត់ និង បញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

៥. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយផលវិបាកនៃវិកលភាពនៃគោលការណ៍ស្មគ្រ័ចិត្ត ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាអាស្រ័យដោយផលពិបាកនៃវិកលភាពរបស់គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៤៨ ដល់ ៨២ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាក្នុងនោះរួមមានៈ

ក.ការភាន់ច្រឡំ

ខ.ការបំភាន់ ឬ ការបោកបន្លំ

គ.ការបង្ខិតបង្ខំ

ឃ.ការផ្ទុះសង្គ្រាម

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវីយ៉េន ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ

មករា ឆ្នាំ ១៩៨០។

បុព្វកថា

ជំពូកទី ១ សេចក្តីផ្តើម

មាត្រា ១ ៖ វិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ២ ៖ ការប្រើពាក្យពេចន៍

មាត្រា ៣ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ៤ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិ និងសន្ធិសញ្ញាដែលអនុម័តនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយ

ជំពូកទី ២ - សេចក្តីសម្រេច និងការចូលជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ - សេចក្តីសម្រេច នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦ ៖ សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋដើម្បីសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧ ៖ សិទ្ធិប្រទាន

មាត្រា ៨ ៖ ការជានាអះអាងនាពេលក្រោយនូវសកម្មភាព ដែលបានអនុវត្តដោយគ្មានការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច

មាត្រា ១០ ៖ ការបញ្ជាក់ហត្ថលេខានៅលើអត្ថបទ

មាត្រា ១១ ៖ មធ្យោបាយបញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ១២ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយហត្ថលេខា

មាត្រា ១៣ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាម ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយការផ្លាស់ប្តូរឯកសារនានា ដែលបង្កើតដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ១៤ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមយៈការផ្តល់ដសច្ចាប័ន ព្រមទទួល ឬការឯកភាពយល់ព្រម

មត្រា ១៥ ៖ ការព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសិទ្ធិសញ្ញាមួយ តាមរយៈការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ១៦ ៖ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការរក្សាទុកឯកសារស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័ន ការព្រមទទួល ការឯកភាពយល់ព្រម ឬការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ១៧ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមដោយផ្នែក នៃសន្ធិសញ្ញាមួយ និងជំរើសនៃបញ្ញត្តិខុសៗគ្នា

មាត្រា ១៨ ៖ កាតព្វកិច្ចមិនរារាំងគោលដៅ និងគោលបំណង នៃសន្ធិសញ្ញាមួយមុនពេលសន្ធិសញ្ញានោះចូលជាធរមាន

ផ្នែកទី ២ ៖ (ខ) ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ១៩ ៖ ការរៀបចំបង្កើតដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២០ ៖ ការព្រមទទួល ឬការជំទាស់មិនព្រមទទួលដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២១ ៖ អនុភាពផ្លូវច្បាប់នៃ(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២២ ៖ ការដក(ខ)ដាក់ លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

ផ្នែកទី ៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៤ ៖ ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ២៥ ៖ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន

ជំពូកទី ៣ ការគោរពតាមការអុនវត្តន៍ និងការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ ការគោរពសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៦ ៖ Pacta Sunt Servanda

មាត្រា ២៧ ៖ ច្បាប់ក្នុងស្រុក និងការគោរពសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ២ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៨ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៩ ៖ វិសាលភាពដែនដី នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣០ ៖ ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិនទៅនឹងវត្ថុដូចគ្នា

ផ្នែកទី ៣ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣១ ៖ វិធានទូទៅ នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣២ ៖ មធ្យោបាយបន្ថែម នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣៣ ៖ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា ដែលមានហត្ថលេខាបញ្ជាក់ជាពីរ ឬច្រើនភាសា

ផ្នែកទី ៤ សន្ធិសញ្ញា និងរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៤ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៦ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីសិទ្ធិសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៧ ៖ ការលុបចោល ឬការកែប្រែសម្រួលកាតព្វកិច្ច ឬសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៨ ៖ បញ្ញត្តិនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាមដោយរដ្ឋទីបីតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ជំពូកទី ៤៖ វិសោធនកម្ម និង ការកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣៩ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤០ ៖ វិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

មាត្រា ៤១ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរវាងរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួយជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះ

ជំពូកទី ៖៥ អសុពលភាព ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ បទបញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ៤២ ៖ សុពលភាព និង ការស្ថិតនៅជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៣ ៖ កាតព្វកិច្ចកំណត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិដោយឯករាជ្យពីសន្ធិសញ្ញាណាមួយ

មាត្រា ៤៤ ៖ លក្ខណៈបម្រុងទុក នៃបញ្ញត្តិសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៥ ៖ ការបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ហេតុផលក្នុងការធ្វើឱ្យអស់សុពលភាពការបញ្ចប់ ការដកខ្លួន ឬការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

ផ្នែកទី ២ អសុពលភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៦ ៖ បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ផ្ទៃក្នុងស្ដីពីសមត្ថកិច្ចសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៧ ៖ ការកំហិតជាក់លាក់លើអំណាចក្នុងការបញ្ជាក់ការព្រមព្រៀងគ្នារបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៤៨ ៖ កំហុសឆ្គង

មាត្រា ៤៩ ៖ ការបោកបន្លំ

មាត្រា ៥០ ៖ អំពើពុករលួយ នៃបំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥១ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំ តំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥២ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋមួយតាមរយៈការគំរាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំង

មាត្រា ៥៣ ៖ សន្ធិសញ្ញា ដែលប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogens)

ផ្នែកទី ៣ ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៥៤ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយតាមបទបញ្ញត្តិ នៃសន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នារបស់ភាគីជាសមាជិក

មាត្រា ៥៥ ៖ ការកាត់បន្ថយភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយក្រោមចាំបាច់សម្រាប់ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ៥៦ ៖ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគ្មានបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការបញ្ចប់ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនចេញ

មាត្រា ៥៧ ៖ ការព្យួរអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយនៅក្រោយបទបញ្ញត្តិរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃភាគី

មាត្រា ៥៨ ៖ ការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយតាមរយៈការព្រមព្រៀងរវាងភាគីជាសមាជិកមួយចំនួនជាក់លាក់របស់សន្ធិសញ្ញានោះតែប៉ុណ្ណោះ

មាត្រា ៥៩ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយទៀត

មាត្រា ៦០ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរទុកអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយដោយសារតែការល្មើសទៅនឹងសន្ធិសញ្ញានោះ

មាត្រា ៦១ ៖ អលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តន៍

មាត្រា ៦២ ៖ ការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

មាត្រា ៦៣ ៖ ការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូត ឬកុងស៊ុល

មាត្រា ៦៤ ៖ ការកើតឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogrns)

ផ្នែកទី ៤ នីតិវិធី

មាត្រា ៦៥ ៖ នីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តន៍តាម ដោយទាក់ទងនឹងអពុលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអាភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៦ ៖ នីតិវិធីសម្រាប់ដំណោះស្រាយ ការវិនិច្ឆ័យ និងការផ្សះផ្សារតាមផ្លូវតុលាការ

មាត្រា ៦៧ ៖ ឯកសារសម្រាប់ប្រកាសអនុពលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអានុភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៨ ៖ ការលុបចោល ការប្រកាសព័ត៌មាន និងឯកសារដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៦៥ និង ៦៧

ផ្នែកទី ៥៖ ផលវិបាលនៃអសុពលភាព ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ៦៩ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧០ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧១ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាដែលប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាតនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

មាត្រា ៧២ ៖ ផលវិបាក់នៃការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

ជំពូកទី៦៖ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ

មាត្រា ៧៣ ៖ ករណីនៃការបន្តរបស់រដ្ឋ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និងការផ្ទុះ នៃសង្គ្រាម

មាត្រា ៧៤ ៖ ទំនាក់ទំនងការទូត និងការសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧៥ ៖ ករណី នៃរដ្ឋដែលជាអ្នកឈ្លានពាន

ជំពូកទី ៧៖ ទីកន្លែងដំកល់ទុក ការជូនដំណឹង ការកែតម្រូវ និងការចុះបញ្ជីការ

មាត្រា ៧៦ ៖ ទីកន្លែងតំកល់ទុកសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧៧ ៖ មុខងារ នៃការតំកល់ទុក

មាត្រា ៧៨ ៖ ការជូនដំណឹង និងទំនាក់ទំនង

មាត្រា ៧៩ ៖ ការកែតម្រូវនៃកំហុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទ ឬនៅក្នុងច្បាប់ចម្លងនៃសន្ធិសញ្ញាដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ

មាត្រា ៨០ ៖ ការចុះបញ្ជីការ និងការផ្សព្វផ្សាយសន្ធិសញ្ញា

ជំពូកទី ៨៖ អវសានប្បញ្ញត្តិ

មាត្រា ៨១ ៖ ការចុះហត្ថលេខា

មាត្រា ៨២ ៖ ការផ្តល់សច្ចាប័ន

មាត្រា ៨៣ ៖ ការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ៨៤ ៖ ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ៨៥ ៖ អត្ថបទយថាភូត ។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការចុះហត្ថលេខា ៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ ទីកន្លែងចុះហត្ថលេខា ៖

ទីក្រុងវីយ៉េន ប្រទេសអូសទ្រូសកន្លែងតំកល់ទុក ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ថ្ងៃចូលជាធរមាន ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០

៧.កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាព

ជំពូកទី៦នៃធម្មនុញ្ញនិយាយអំពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរីឯជំពូកទី៧វិញ និយាយអំពីវិធានការក្តៅដូចជា ការប្រើកម្លាំងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះ ហើយបានជាអ្នកសិក្សាចាត់ដូចប្រតិបត្តិការណ៍ថែរក្សាសន្តិភាពថា ជំពូកទី៦កន្លះ ។ យើងដឹងថា ស្ថាបនិក អ.ស.ប. ទាំង ៥១ ប្រទេសបានគិតថា អ.ស.ប. ត្រូវមាននាំងមួយ គឺគោលការណ៍ មិនជ្រៀតជ្រែកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដូច្នេះ ប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព ដែលមានន័យថា ការដាក់យោធា ទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រទេសមួយដោយគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីរាំងខ្ទប់ មហន្តរាយដែលអាចឱ្យពូកម្លូកខៀវ អ.ស.ប. អាចឈានជើងចូលប្រទេសមួយបានលុះត្រាណាម្ចាស់ផ្ទះយល់ព្រមឱ្យចូលដូចក្នុងករណីកម្ពុជា។ ផ្ទុយមកវិញម្ចាស់ផ្ទះអាច ទាមទារឱ្យកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពចាកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនឬអាចបដិសេធមិនឱ្យចូលតែម្តង។បេសកកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចនៃការថែរក្សាសន្តិភាពមានតាំងពីឆ្នាំ១៩៤៧មកម្លេះ។ កាលមានមានការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំពាក់ព័ន្ធនិងការផ្តាច់គ្នារវាងឥណ្ឌា និងបាគីស្ថាន និងសង្រ្គាមរវាងអារ៉ាប់ និងអ៊ីស្រាអាល ដែលនូវបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អ.ស.ប. ត្រូវការកម្លាំងយោធាប្រសិនបើខ្លួនយល់ថាចង់កាត់បន្ថយជម្លោះជំវិញពិភលោក។ ការថែរក្សាសន្តិភាពបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ១៩៤៨ពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសម្រេចដាក់តាំងពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍យោធានៅមជ្ឈិមបូព៌ាដែល មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពចំនួន៦៩លើកដែលមិនមានបំពាក់អាវុធទេ។ នៅពេលចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅដើមទសវត្សរ៍ទី៩០ របៀបវារៈដំណោះស្រាយជម្លោះនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប. នោះកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ (ឆ្នាំ១៩៩២-១៩៩៣) តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. និងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីប៉ារីសថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១។ អ៊ុនតាក់មានភារកិច្ច ត្រួតពិនិត្យការឈប់បាញ់បញ្ឈប់ជំនួយបរទេស ដកចេញនៅកម្លាំបរទេសប្រមូលផ្តុំ និងដកហូតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីគ្រប់ភាគី និងធានាការរំសាយកងទ័ព៧០ភាគរយគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរួមទាំងនគរបាល ធានាការគោរពសិទ្ធមនុស្ស ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួននិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌។ អ៊ុនតាក់ដែលមានអាណត្តិពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣បានដាក់តាំងពង្រាយកងយោធាជិត១៦០០០នាក់និងប៉ូលីស៊ីវិល៣៣៥៩នាក់ និងបុគ្គស៊ីវិលជាច្រើនពាន់នាក់។ ពីប្រទេសធ្លាប់ទទួលកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាព អ.ស.ប.កម្ពុជាបានប្រែទៅជាប្រទេសចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពវិញ ដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ដល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាតាមការប្តូរវេនគ្នាសរុបប្រមាណ៤៣៧០នាក់ ក្រោមឆត្ររបស់ អ.ដ.ប ដូចជានៅប្រទេសចំនួន៨រួមមាន ស៊ូដង់ខាងត្បូង ស៊ីរី សូម៉ាលី លីបង់ស៊ីប(Cyprus) ឆាត(chad)និងសាធារណរដ្ឋអាហ្រិកណ្តាល។ កងយោធាកម្ពុជារួមចំណែកជាសំខាន់ លើវិស័យបោសំអាតមីន និងគ្រប់មិនផ្ទុះវិស្វកម្ម អាវុធហត្ថសណ្តាប់ធ្នាប់ និងកងពេទ្យកម្រិត២។ ការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់មានគ្រប់ពេលវេលា ចំពោះរបបសន្តិភាព។ ជាអកុសល កងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជា៤រូបត្រូវបានក្រុមឧទ្ទាមសម្លាប់ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលនាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានថ្កោទោសការវាយប្រហារនេះ។ សប្តាហ៍កោយមកសពរបស់អ្នកទាំង៤ត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់មកកម្ពុជាអមដោយពិធិកអធម។ អ.ស.ប. ត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងការពាកង

រក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប. ត្រូវតែជាភារកិច្ចរបស់ អ.ស.ប. នេះបើតាមការស្នើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។

នៅឆ្នាំ១៩៩២ យោតាមសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. លោកអគ្គលេខាធិការប៊ូត្រូស ត្រូសហ្កាលីបានរៀបចំទស្សនវិស័យអំពីមហិច្ឆតានៃតួនាទី អ.ស.ប. ស្តីពីរបៀបវារ សន្តិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជម្លោះកុំឱ្យឈានដល់ហឹង្សាដោយលោកបានដាក់ចេញនូវតួនាទី៤ឱ្យផ្សារភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរបរិបទនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់

- ការពង្រឹងសន្តិភាព៖ បញ្ជាឱ្យធ្វើសកម្មភាព ទោះមានឬគ្មានការយល់ស្របពីភាគីជម្លោះ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវបទឈប់បាញ់តាមអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
- ការបង្កើតសន្តិភាព៖ ភាគីជម្លោះឈានរកកិច្ចព្រមព្រៀងតាមដំណោះស្រាយសន្តិភាព
- ការថែរក្សាសន្តិភាព៖ ដាក់តាំងពង្រាយកម្លាំង អ.ស.ប. តាមការយល់ព្រមពីគ្រប់ភាគីជម្លោះ
- ការកសាងក្រោយជម្លោះ រៀបចំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គមនិងត្រូវសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងភាគីជម្លោះ។

ខាងលើនេះគឺជាទស្សន តែប៉ុណ្ណោះរីឯការរំពឹងថានិងងសម្រេចបានត្រូវពេលវេលាយូរអន្លាយ។ ការថែរក្សាសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នមានគោលការណ៍បីគឺតាមការយល់ព្រមពីគឺមិនលម្អៀង និងមិនប្រើកម្លាំងលើកលែងក្នុងករណីការពារខ្លួន។ ប្រតិបត្តិការសន្តិភាពមិនត្រឹមតែថែរក្សាសន្តិ និងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងសម្រួលដល់ដំណើរការនយោបាយការពារជនស៊ីវិលជួយដល់ការរំសាយអាវុធ និងសមាហរណកម្ម ការពារ និងជំរុញសទ្ធិមនុស្ស និងជួយស្តារវិធានច្បាប់។

ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី

គោលដៅចម្បងនៃការបង្កើត អ.ស.ប. គឺការបញ្ចៀសឱ្យផុតពីសង្គ្រាមលោកជាថ្មីទៀត ឱ្យផុតពីការឈ្លានពីឯកត្តិភាពនិយមដែលសំដៅទៅលើការធ្វើការជាមួយគ្នាជាពហុនិយម ព្រោះធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប. បានប្រើពាក្យថា យើងប្រជាជន ដែលនេះសំដៅលើប្រជាជន ទាំងប្រទេសតូច និង ប្រទេសធំព្រមជាមួយដែរសមាជិក អ.ស.ប. ត្រូវដោះស្រាយជម្លោះ ដោយសន្តិវិធី ធ្វើយ៉ាងកុំឱ្យមានប៉ះពាលដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ នេះបើតាមមាត្រា២ ដូច្នេះហើយទើបគេបានឃើញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយច្រើនតែងអំពាវនាវឱ្យ (៣) មានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី។ ដំណោះស្រាយតាមបែបបង្ខំដោយការប្រើកម្លាំងពីរដ្ឋណាមួយទៅលើរដ្ឋមួយទៀតគឺ ជារឿងហួសសម័យសម្រាប់បរិបទច្បាប់សព្វថ្ងៃ ហើយត្រូវជំនួយវិញដោយមានយន្តការដោះស្រាយជម្លោះតាមសន្តិវិធី ដូចខាងក្រោម:

ការចរចា

ជាការទទួលយកជាសកលនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយ តាមរយៈការចរចា ដោយផ្ទាល់ជាទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគី ជាយន្តការដែលគេតែងយកមកប្រើប្រាស់តាមរយៈឱ្យមានភាគីទី៣ ឬ តាមការជួបគ្នាផ្ទាល់រវាងភាគីជម្លោះ។ គ្រប់ការចរចា គេតែសុំឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ និងមានភាពស្មើគ្នា ដើម្បីឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នា។ ប្រសិនបើមានភាពស្មោះត្រង់មែននោះ ជម្លោះក្នុងពិភពលោកប្រាកដជាបមថយ ។ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្តែងនៅឯក្រុងញ៉ូវយ៉កឯនេះ អ៊ីស្រាអែល តែងចោទប៉ាលេស្ទីនថា ប៉ាលេស្ទីនទេ ដែលងាករេមិនព្រមចូលរួមការចរចានឹងនាំឱ្យអំពើនៅបន្ត ។ កូរ៉េខាងត្បូង ក៏អស់សង្ឃឹមនិងការចរចារ ៦ ភាគី ព្រោះពុំមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការចរចារដោយស្មោះត្រងពីកូរ៉េខាង ក្នុង ឋានៈដែលចេះតែមានការសាយអាវុធ ភាគីជម្លោះអាចយកគណៈកម្មការនៃការស៊ើបសួរ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានមូលដ្ឋាន ពិនិត្យមើលពីជម្លោះដែលមាន ដើម្បីដាក់ដំណោះស្រាយ ឬវិធានដែលត្រូវចាត់ឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ការស្វែងរកការពិតនឹងអនុសាសន៍ទាំងនេះមិនមានចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចច្បាប់ទេ ។ ការស៊ើសួរក៏អាចធ្វើស្របពេលគ្នា និង ការចរចារ ការសម្របសម្រួល ឬការបង្រួបបង្រួមដោយហេតុថាការស៊ើបសួរជួយឱ្យយុទ្ធសាស្រ្តដោះស្រាយជម្លោះកាន់តែច្បាស់ ។

សន្ទាន និង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ អ.ស.ប.

សន្ទាន ឬហៅថា តួនាទីកណ្តាល គឺការផ្តល់ការិយាល័យ កណ្តាលរបស់ អ.ស.ប. ដល់ភាគីជម្លោះអាចពឹងផ្អែកបាន។ អ្នកដើរតួនាទីកណ្តាលអាចជា បុគ្គលប្រទេស អង្គការអន្តរជាតិ ឬ អង្គការតំបន់ណា មួយ។ អ្នកសម្របសម្រួលមានមុខងារលើកទឹកចិត្តភាគីជម្លោះចូលចរចា ឬ ទទួលយកការចរចារជាថ្មី។

អ្នកដើរតួក្នុងការសម្របសម្រួលអាចជា លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. ដែលលោកនឹងផ្តល់ការិយាល័យ កណ្តាលក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងភាគីជម្លោះ ឬ ចាត់បេសកជនរបស់លោកឱ្យដើរតួនាទីនេះ។ ការងារនេះធ្វើបានតែចំពោះរដ្ឋ និង រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ ។

ការបង្រួបបង្រួម

ការបង្រួបបង្រួម រួមមានទាំងការស្វែងរកការពិត នឹង សន្ទាន ។ គណកម្មការបង្រួបបង្រួម មានមុខងារទាំងស៊ើបសួរ នឹងសម្របសម្រួល ដើម្បីស្នើនូវដំណោះស្រាយ ដែលអាចទទួលបានដោយភាគីនីមួយៗនៃជម្លោះ ។

អនុសាសន៍ពីគណៈកម្មការ មិនចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទេ ប៉ុន្តែភាគីជម្លោះអាចប្រកាសទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនទទួលនូវអនុសាសន៍ ។ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើន បានរំលិចជាដំណោះស្រាយបង្រួបបង្រួម ដោយមានកាតព្វកិច្ចតែម្តង ។ អនុសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបាននិយាយពីនីតិវិធី នៃការស្នើដល់លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. សម្រាប់ការផ្តើមដំណោះស្រាយ

បង្រួបបង្រួម ។ ឆ្នាំ ១៩៩៥ មហាសន្និបាត អ.ស.ប. បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥០ លើ ៥០ ជាប់មកជាមួយ វិធានជាគំរូសម្រាប់ ការបង្រួបបង្រួមនឹង សម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះ ។

មជ្ឈត្តកម្ម

មជ្ឈត្តកម្ម ត្រូវបានគេស្គាល់ តាំងពីមានអនុសញ្ញានាឆ្នាំ ១៨៩៩ នឹង ១៩០៧ ដែលបានចែងថា គោលដៅនៃមជ្ឈត្តកម្ម អន្តរជាតិ គឺជាដំណោះស្រាយ ជម្លោះរវាងរដ្ឋដោយចៅក្រម ដែលខ្លួនជ្រើសរើស ផ្អែកតាមការគោរពច្បាប់ ។

មជ្ឈត្តកម្មផ្អែកលើស្តង់ដាជាច្បាប់ ជាសកល ។ ភាគីយល់ព្រមដាក់ជម្លោះទៅមជ្ឈត្តកម្ម និងក្នុងន័យនេះ ប្តេជ្ញាថា គោរពដោយស្មោះត្រង់ ចំពោះលទ្ធផលនៃមជ្ឈតកម្ម ។

តុលាការអន្តរជាតិ

ពាក្យថា តុលាការអន្តរជាតិ សំដៅលើតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងតុលាការ(អាយស៊ីហ្សេ) អាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប។

ដូចបានរៀបរាប់ខាងដើម ការផ្លាស់ប្តូររបប ឬប្តូររដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយមិននាំឱ្យបាត់បង់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លុះត្រាតែមានភាពប្រទាញប្រទង់មិនដាច់ស្រេចរវាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់ លោក បេន្នី វីដ្យូណូ អ្នកការទូតអាជីពបម្រើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនាសម័យអ៊ុនតាក់នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានសរសេរក្នុងសៀវភៅរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា " រារាំងក្នុងស្រមោលៈ សីហនុ ខ្មែរក្រហម និងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា" បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ២០០៨ បានរៀបរាប់ពីការប្រទាញប្រទង់អាសនៈ ដែលយើងសូមស្រង់ខ្លឹម**សារត្រួសៗ ដូចខាងក្រោមៈ**

នៅពេលរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានផ្តួលរលំរបបប៉ុលពត គឺបានកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល អាសនៈ កម្ពុជាត្រូវរក្សាឱ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឡើយ។ ... ដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីសំណាក់អាមេរិក ចិន និង ប្រទេសក្នុង អាស៊ាន(នៅពេលនោះ) ដែលបានចាត់ទុកថា ការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហម គឺជាសកម្មភាពឈ្លាន ពានរបស់វៀតណាម ហើយក្រោយមករបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានថ្កោលទោស។

ដូច្នេះហើយទើបមហាសន្និបាត អ.ស.ប បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបន្ត អាសនៈឱ្យខ្មែរក្រហមជាតំណាងស្របច្បាប់របស់កម្ពុជារហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១។ នៅពេលនោះគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឡើយ ហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏នៅតែបន្ត។

នៅឆ្នាំ១៩៧៩ តំណាងរដ្ឋាភិបាលទាំង២របស់កម្ពុជា ពួកខ្មែរក្រហម និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បានប្រណាំងប្រជែងអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិភាក្សាថា តើរដ្ឋាភិបាលណាមួយគួរទទួលបានអាសនៈនោះសម្តេច សីហនុ បានធ្វើដំណើរពី បេកាំង ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយបាននិយាយតំណាងឱ្យខ្មែរក្រហម ទាមទារឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ពីកម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងណាទ្រង់ទ្រូវបានគេឃើញថាផ្សេងពីគ្នា។ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទ្រង់ថែមទាំងឱ្យប៉ុលពតថាជាអ្នកកាប់សម្លាប់ទៀតផង។

នៅឯមហាសន្និបាត អ.ស.ប ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៩ វៀតណាមបានប្រជែងយកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់គណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមដោយអះអាងថា "ខ្លួនមិនតំណាងឱ្យអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយ" ។

បន្ទាប់មកប្រធានមហាសន្និបាត មកពីប្រទេសតង់ហ្សានី (Tanzania) បានកោះប្រជុំ គណៈកម្មការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយមានការពិភាក្សាតានតឹង។ ក្រោមសម្ពាធពីអាមេរិក គណៈកម្មការនេះ បានបោះឆ្នោត៦សម្លេង ទល់នឹង៣សម្លេង ផ្តល់អាសនៈខ្មែរក្រហម។ គណៈកម្មការមិនទាំងបានពិនិត្យសារតាំងដែលបានបញ្ជូនមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដោយប្រមុខរដ្ឋ ហេង សំរិន ដែលត្រូវនឹងទម្រង់បែបបទសន្និបាត។

នៅក្នុងមហាសន្និបាត លោកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមីស្រា (Misshra) បានដាក់ចេញនូវវិសោធនកម្មលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដោយបានស្នើឱ្យទុកអាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប នៅទំនេរសិន។ លោកបានសម្អាងថា ការស្នើនេះគឺស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនៃកិច្ចកំពូលលើកទី៦របស់ប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅក្រុង ឡាហាវ៉ាន ដែលទើបតែធ្វើមុនសម័យប្រជុំមហាសន្និបាត។

ជាធម្មតាវិសោធនកម្មចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាមុនសិន មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមិនទាំងត្រូវគេយកមកពិចារណាផង។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ថមមី កោះហ៍ (Tommy koh) របសើសិង្ហបុរី ដែលជាអ្នកគាំទ្រអាមេរិកពេញទំហឹងនោះបានសម្អាងដោយឆ្លើយតបថា វិសោធនកម្មរបស់ឥណ្ឌា គឺសេចក្តីសម្រេចថ្មីមិនមែនជាវិសោធនកម្មនោះទេ។ ទូតសិង្ហបុរីបានស្នើថា គួរតែពិភាក្សាពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការសារតាំង ប្រគល់អាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមមុនសិន។

ក្រោយការពិភាក្សាយ៉ាងតានតឹង ដោយមានការចោទ និងឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក មហាសន្និបាត អ.ស.ប បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ៧១សម្លេង ប្រឆាំង៣៥សម្លេង អនុបវាទ៣៤សម្លេង និងអវត្តមាន១២សម្លេង ដោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដែល

មានន័យថា បន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបាននិរទេសឱ្យជាតំណាងស្រប ច្បាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ខ្មែរក្រហមបន្តកាន់កាប់អាសនៈ១០ឆ្នាំ ដែលឱ្យខ្មែរក្រហមមានប្រៀបលើផ្នែកនយោបាយនៅ អ.ស.ប ។ ទង់ជាតិខ្មែរក្រហមបន្តបក់រវិចៗនៅស្នាក់ការ អ.ស.ប រហូតដល់ នៅឆ្នាំ១៩៩១ ដែលទាំង នេះបណ្តាឱ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់មិនមានសម្លេងសម្រាប់ការចរចារ។

កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមផង កសាងប្រទេសផងក្នុងពេលតែមួយទម្រាំដល់ការ ចរចារសន្តិភាពក្រុងបារីសដែលមានភាគីជម្លោះ ៤ គឺ រដ្ឋកម្ពុជា ខ្មែរក្រហម ហ៊្វុនស៊ីនបិច និងរណសិរ្ស រំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្កើតនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេស បណ្តោះអាសន្ន។ កម្ពុជាទទួលបានអាសនៈនៅ អ.ស.ប ដែលពេលនោះរដ្ឋបាលកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រង ដោយ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។ បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអនុម័ត អាណត្តិដល់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ននៅកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា អ៊ុនតាក់ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩២។ ទោះជាមានការជំទាស់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីភាគីរដ្ឋកម្ពុជាក្តីនៅទីបំផុតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស .ប បានសម្រេចទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ដែលនៅពេលនោះមាននាយករដ្ឋ មន្ត្រី២រូប គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ មកពីគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ មកពីគណបក្ស ប្រជាជន។

រហូតដល់ពេលមួយ អាសនៈរបស់កម្ពុជានៅ អ.ស.ប មានការប្រទាញប្រទង់ ម្តងទៀត ដោយសារតែមានការវាយប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃទី៥ ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលបានផ្ទុះឡើង នៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ រវាងកងកម្លាំងស្មោះនឹងគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងកងកម្លាំងស្មោះនឹង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ការវាយប្រយុទ្ធនេះ គឺដោយសារភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយ និងការកាន់កាប់អំណាចរវាង ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រណរិទ្ធ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ និងលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ នាកាលនោះ។

៧.១. កម្ពុជា និង កិច្ចព្រមព្រៀង

សិទ្ធិមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

ឬសគល់នៃសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសេរីភាពដែលមនុស្សទទួលបានក្នុងការជ្រើសរើសដំណើរជីវិត និងរំពឹងទុកថា គេប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនដោយសមប្រកប។ ការទទួលបានសិទ្ធិជាការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកស្មារតី និង ការទទួលស្គាល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសសរស្តម្ភមួយនៃសសរស្តម្ភទាំង៣របស់ធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប ដែលសសរស្តម្ភ២ទៀត គឺសន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ចូរយើងក្រឡេកមើលដំណើរ ដើមដែលនាំឱ្យឈានដល់ការរំលេចចេញជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសិន។ ឆ្នាំ៥៣៩មុន គ.ស លោក សាយប្រីស ឌីក្រេដ វាយដណ្តើមបានក្រុង បាប៊ីលន ដោយបានបង្ហាញពីការដោះលែងពួកទាសករឱ្យត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ។ លើសពីនេះលោក សាយ ប្រីស បានប្រកាសឱ្យមនុស្សគួរជ្រើសរើសជំនឿសាសនារបស់គេ។ បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់បានសរសេរជាសេចក្តីប្រកាសលើផ្ទាំងដីឥដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។ គំនិតពីសិទ្ធិមនុស្សបានសាយភាយទៅតំណាបន្ទាប់មកទៅក្រិចនិងក្រុងរ៉ូមដែលគេឃើញមានប្រវត្តិសំខាន់ៗលេចធ្លោដូចខាងក្រោមៈ

- ឆ្នាំ១២១៥ ម៉ាកណា ខាតា បានផ្តល់ឱ្យប្រជាជននូវសិទ្ធិថ្មី និងដាក់ស្តេចឱ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់
- ឆ្នាំ១៦២៨ ញត្តិស្តីពីច្បាប់ដែលកំណត់ចេញនូវសិទ្ធិប្រជាជន
- ឆ្នាំ១៧៧៦ សេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីឯករាជ្យជាតិដោយបានប្រកាសពីសិទ្ធរស់រានមានជីវិត សេរីភាព និងការស្វែងរកសុភមង្គល
- ឆ្នាំ១៧៨៧ រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិក បង្កើតជាច្បាប់សារវន្តនៃប្រព័ន្ធសហព័ន្ធរបស់អាមេរិក និងកំណត់នូវសិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ១៧៨៩ សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិបុរស និងពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងដែលឱ្យពលរដ្ឋស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
- ឆ្នាំ១៧៩១ ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សបានកម្រិតនូវអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ និងអ្នកចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិករយៈខ្លីពេក
- ឆ្នាំ១៨៦៤ អនុសញ្ញាហ្សឺណែវលើកទី១ បង្កើតបានជាស្តង់ដាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
- ឆ្នាំ១៩៤៨ សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស
- ឆ្នាំ១៩៦៦ មហាសន្និបានអនុម័តអនុសញ្ញាបន្ថែម២គឺអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកនិយោបាយ និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

ចំណុចសម្គាល់២សំខាន់ គឺនាខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៦ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានបង្កើតគណៈ កម្មការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកស្រី អេលីន័រ រ៉ូសាវែល អតីតលោកស្រីទី១របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានដុតដៃដុតជើងនាំយកសេចក្តីប្រកាសសាកលដាក់ជូនមហា សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជតិ ចំណុចសខាន់របស់សេចក្តីប្រកាស គឺកិត្តិយសដែលមានពីកំណើតរបស់មនុស្សជាមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពយុត្តិធម៌ និងសន្តិភាពសកល។ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចក្តៅដែលប្រទេសសមាជិក អ.ស.ប ត្រូវតែតាំង ព្រោះកាដឹកនាំប្រទេសមួយអាស្រ័យលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនោះ ដោយយោងទៅតាមវប្បធម៌ ប្រពៃណីយ៍ ទម្លាប់រស់នៅ និងច្បាប់ ឬក្រមរបស់ប្រទេសមួយ។ នៅញូវយ៉កគណៈកម្មការទី៣តែងពិភាក្សា

ពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ឬការពិភាក្សាដេញដោលដ៏ក្តៅគគុកគឺ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្ស អ.ស.ប ដែលមានទីតាំងនៅក្រុងហ្សឺណែវ។ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះ មានសមាជិកតែ៤៧ប្រទេសតាមការបោះឆ្នោតដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប ។

បច្ចុប្បន្ន យើងឃើញមានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយ ឡែកកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន និងបានក្លាយជាភាគីនៃអនុសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាអនុសញ្ញា ប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តអនុស្សធម៌ឃោរឃៅ ឬធ្វើឱ្យអាប់អោន ឬការដាក់ទណ្ឌកម្ម កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធីស៊ីវិល និងនយោបាយអនុសញ្ញាសម្រាប់ការ ពារជនទាំងអស់ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រី (CDAW) អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើស អើងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌។

អនុសញ្ញាស្តីពីកុមារ

ពិធីសារបន្ថែមស្តីពីអនុសញ្ញាស្តីពី កុមារការពាក់ព័ន្ធរបស់កុមារក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិនូវពលកម្មអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេ។ (កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខា)

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវ ជាទីបញ្ជាការដែលមានអំណាចពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ការពារ និងជំរុញសិទ្ធិមនុស្សពាសពេញពិភពលោក។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ ស្តាប់របាយការណ៍ពីប្រទេសដែលមានបញ្ហាប្រឈមសិទ្ធិមនុស្ស និងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ក្នុងអឡុងខែកញ្ញា ព្រមទាំងកំណាត់កាតព្វកិច្ច ឱ្យប្រទេសដែលមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បំពេញ។

នៅកម្ពុជាមានឧត្តមស្នងការសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពិនិត្យមើល សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលេខ 1993/6 នាឆ្នាំ១៩៩៣ ដោយយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុមប៉ារីសដែលកាលនោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល និងត្រូវបានរៀបចំបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ការបង្កើតឧត្តមស្នងការធ្វើការងារស្របតាមអនុស្សាណៈយោគយល់គ្នា ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរាជរដ្ឋកិបាល និងឧត្តមស្នងការ ដោយមានការពន្យាអាណត្តិ២ឆ្នាំម្តង។

ព្រមជាមួយនេះ អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ក៏ត្រូវបានតែងតាំងផងដែរ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដើម្បីចុះមកកម្ពុជា(រយៈពេលខ្លី) ធ្វើការអង្កេតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងជួបមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ និងរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុម ហ្សឺណែវ រាល់ខែកញ្ញា។

អាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះមានរយៈពេល២ឆ្នាំ និងត្រូវបានបន្តអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយក៏អាចត្រូវបានបញ្ចប់ពេលណាមួយ ល្គឹកណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានកែលម្អ។ ហេតុផលតទល់ នឹងទោសប្រហារជីវិតសូមរំលឹកបកក្រោយបន្តិចអំពីការពិភាក្សានៅមហា ស

និបាតអំពីសេចក្ដីសម្រេចចិត្តណាមួយ ដោយសូមលើឧទាហរណ៍ស្ដីពីទោសប្រហារជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្ស។ ដើម្បីឱ្យមតិមួយ ឬគំនិតមួយត្រូវគេទទួលយក គេត្រូវមានហេតុផលច្បាស់ដោយយោងឯកសារច្បាប់ជាសម្អាងទើបមានសង្ឃឹមឈ្នះ និងត្រូវមានផែនការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រៅផ្លូវការនៅខាងក្រោយខ្នងជាមុនសិន។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង អ.ស.ប តែងអនុម័តសេចក្ដីសម្រេចប្រចាំឆ្នាំស្នើឱ្យបណ្ដាប្រទេសដាក់កំហិត លើទោសប្រហារជីវិតនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនាមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះថាទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនិងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់សិទ្ធិមនុស្សជាសកល។ ប្រទេសដែលមានទោសប្រហារជីវិតតែងប្រតិកម្មតបដោយសម្អាងហេតុផលដូចខាងក្រោមៈ

សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋ គេត្រូវតែគោរពក្នុងការតាក់តែងនូវប្រព័ន្ធច្បាប់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។ រហូតដល់ពេលនេះមិនមានច្បាប់អន្តរជាតិប្រឆាំងនិងទោសប្រហារជីវិត និងក៏មិនមានកុងសង់ស៊ីសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ តទល់នឹងទោសប្រហារជីវិតដែរ ដូចនេះគេមិនអាចដាក់កំហិតទៅដល់រដ្ឋណាមួយបានទេ។ ព្រមជ្រាមជាមួយនេះប្រទេសនីមួយៗ មានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនតាមកាលៈទេសៈ។ ប្រទេសមួយមិនអាចធ្វើការដោះដូរវាងសិទ្ធិអធិបតេយ្យជាមួយអ្វីមួយដែលមិនប្រាកដប្រជានោះទេ។ គោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញត្រូវមបញ្ជាក់នូវសារៈសាខាន់ ដូចមានក្នុងមាត្រា ២.៧ និងការគោរពគ្នាត្រូវតែមានការលើកតម្កើង។

សិទ្ធិសញ្ញាមួយចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចតែប្រទេសដែលជាភាគីប៉ុណ្ណោះ។ សព្វថ្ងៃមានតែប្រទេស៨៣ ទេដែលបានចុះហត្ថលេខាពិធីសារជម្រើសទី២។ ហេតុនេះប្រទេសទាំង ៨៣ នេះមិនគួរដាក់កំហិត មកលើប្រទេសសមាជិក អ.ស.ប ដែលមានចំនួនច្រើនជាង ព្រោះប្រទេសផ្សេងទៀតមិនបានចុះហត្ថលេខាលើពីធិសារជម្រើសទី២ទេ។ យើងគោរពសិទ្ធិអាធិបតេយ្យប្រទេសគេហើយយើងទាមទារឱ្យគេគោរពអាធិបតេយ្យយើងវិញ និងគោរពភាពទីទៃពីគ្នានៃការសម្រេចនយោបាយ វប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់សង្គមគ្រប់ពេលវេលាដូចដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍សព្វថ្ងៃ។

គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសអាស៊ានប្រមាណពាក់កណ្ដាលប្រកាន់យកទោសប្រហារជីវិត ឬមានទំនោរទៅរកទោសប្រហារជីវិត។

ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

អតីតអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប កូហ្វី អាណាន់ ធ្លាប់បាននិយាយថា មិនមានសន្ដិភាពទេបើគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ទេបើគ្មានសន្តិភាពហើយបើគ្មានទាំង២នេះ គឺគ្មានសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយវិសមភាពលើការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសកលលោកខុសគ្នាខ្លាំងពេក ទើបលេចចេញជាបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយទាំងលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច នេះក៏ដោយសារតែសមាជិក អ.ស.ប ក្រីក្រមានចំនួនច្រើនជាង ហើយប្រទេសនិមួយៗបានអភិវឌ្ឍប្រទេសតែរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានគោលដៅរួម។ ដើម្បីឱ្យមានភាពស្អិតរមួតរវាងគ្នា និងគ្នា អ.ស.ប បានរំលេចចេញជាគោលដៅយូរអង្វែងរួមគ្នា តាមការប្រើប្រាស់នូវវថវិកាដ៏មានកម្រិត ក៏ដូចជាបុគ្គលិក អ.ស.ប សម្រាប់សម្រេចបានបំណងរួម

ឱ្យបានល្អ ប្រសើរ។ ហេតុដូចនេះហើយទើប អ.ស.ប បានដាក់ចេញនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផ្តោតលើ៨ចំណុចចេញពីការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ការអត់ឃ្លាន សុខភាព ការអប់រំ និងបញ្ហាបរិស្ថាន។ ប្រទេសនីមួយៗ ត្រូវបញ្ចូលគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផែកកាសកម្មភាពជាតិរបស់ខ្លួន។ ចេញពីគោលដៅសហស្សវត្សរ៍នេះ ឈានដល់គោលដៅចីរភាព ដែលបានអនុម័តដោយមេដឹកនាំពិភពលោកការពីឆ្នាំ ២០១៥ បានដាក់ចេញផែនការគ្រោង និងសម្រេចឱ្យបាននៅឆ្នាំ ២០៣០ ដែលមានន័យសំដៅមិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់ត្រូវគេទុកចោលឡើយ។ គោលដៅចីរភាពមានមុំ ៣ គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការរួមសម្បត្តិសង្គម និងការពារបរិស្ថាន។ គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពគ្រោងសម្រាចឱ្យបាននូវគោលដៅធំៗចំនួន១៧ បន្ថែមលើគោដៅសហស្សវត្សរ៍ ក្នុងនោះមានបន្ថែមបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ វិសមភាព សេដ្ឋកិច្ច នវានុវត្តន៍ ការប្រើប្រាស់ធនធានដោយចីរភាព សន្តិភាព និងយុត្តិធម៌ ជាអាទិភាពដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។

គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ជាវិស័យដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា មានន័យថាបង្កើតនវិស័យណាមួយ ដោយជួយយឹតយោងដល់គោលដៅឯទៀត។ គេត្រូវរង់ចាំមើលការមោះមុតនាពេលជាង១ទសវត្សរ៍ខាងមុខពីការប្តេជ្ញាអនុវត្តទាំងប្រទេសអ្នកមាន និងប្រទេសអ្នកក្រដែលថាគេនិងឱ្យតម្លៃកម្រិតណាដល់ភាពស្អិតរមួតនេះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំង១៧រួមមានៈ

១. លប់បំបាត់ភាពក្រីក្រ	១០. បន្ថយវិសមភាព
២. គ្មានសេចក្តីសេក្រឃ្លាន	១១. ទីក្រុម និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព
៣. សុខភាពល្អ និងសុខមាលភាព	១២. ប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដោយការទទួល ខុសត្រូវ
៤. វិស័យអប់រំដោយគុណភាព	១៣. សកម្មភាពបរិស្ថាន
៥. សមភាពហេ្យនឌ័រ	១៤. ជីវិតក្នុងទឹក
៦. ទឹកស្អាត និងអនាម័យ	១៥. ជីវិតនៅលើដី
៧. ផ្តល់ឋាមពលសម្រាប់គ្រប់គ្នា	១៦. សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័ន រឹងមាំ
៨. មានការងារសមស្រប និង កំណើន	១៧.ភាពជាដៃគូសម្រាប់អនុវត្តគោលដៅទាំថនេះ

៩. ឧស្សាហកម្ម នវានុវត្តន៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន	

សម្រាប់កម្ពុជា បានរាប់បញ្ចូលវិស័យដោះមីនគោលដៅទី១៨ សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួន។ បើរាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ គេមានរយៈពេល១៣ឆ្នាំទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យសុបិន្តក្លាយជាការពិត ជាពិសេសប្រទេសតតិយលោក តែងទាមទារឱ្យប្រទេសផ្តល់ជំនួយគោរពតាមការសន្យារបស់គេដើម្បីឈានទៅរកការចំរើនជាមួយគ្នា។

ទស្សនៈជារួម

បើមើលពីគោលការណ៍ និងគោលបំណងធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប គេឃើញមានភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិនាសករាជថ្មីនេះ ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងក្របខណ្ឌ អ.ស.ប ចាំផងដែរ។ ផលប្រយោជន៍ផ្នែកនិយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទូត ចំណងពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំរវាងប្រទេស និងប្រទេសនិងជះឥទ្ធិពលដល់ការងារនៅឯញូវយ៉ក។

កម្ពុជាខិតខំពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យរឹងមាំ ធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញ និងយូរង្វែងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើទើប កម្ពុជាអាចចូលរួមសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗបាន និងទាញយកផលចំណេញផ្នែកការទូតដល់ប្រទេសខ្លួនបាន។ គេដឹងថាប្រទេសរឹងមាំ គឺអាស្រ័យដោយប្រជាជនម្នាក់ៗរឹងមាំផ្នែកបញ្ញា និងសមត្ថភាពដោយការអប់រំត្រូវចាក់គ្រឹះរឹងមាំ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជានិច្ចដើម្បីឈោងចាប់ឱ្យទាន់ក្នុងបរិបទតំបន់ភាវូបនីយកម្ម និងសកភាវូបនីយកម្មដែលកំពុងឈានទៅមុខលឿនស្លេវ។ ទោះថាច្បាប់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នបានជួយកុំឱ្យមានការទន្ទ្រានលុកលុយប្រទេសមួយដោយកម្លាំង តែការគាបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយត្រូវបានគេយកមកប្រើជានិច្ចដូចបានឃើញក្នុងស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងស្រាប់ជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រ។ សៀវភៅទស្សវិជ្ជា ខ្ញុំជានរណា បាសរសេរថា ត្រីធំស៊ីត្រីតូច និងត្រីតូចស៊ីត្រីតូចបន្ត។ ប្រការនេះ នៅតែកើតមានក្នុងពិភពលោកនេះ ដែលអ្នកប្រាជ្ញនៅតែយល់ស្រដៀងគ្នាថា អំណាចកើតមានប្រទេសដែលកាំភ្លើង។ ខុសបន្តិចត្រង់ថា ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំ គឺជាអំណាច។ និយាយឱ្យងាយស្តាប់ គេមានលុយច្រើនគួបផ្សំ និងកាំភ្លើងសម្រាប់មានអំណាចគ្រប់គ្រងពិភពលោក។

កម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនទាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ទាំងធនធានធម្មជាតិ និងធនធានមនុស្សផងដែរ ដោយគ្រាន់តែគំនិតរបស់យើង នៅបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយ ដូចនេះយើងត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឱ្យមកបម្រើរដ្ឋ ក៏ដូចជាបម្រើប្រទេសជាតិ ជាជាងបានត្រឹមតែថា ។ កាលណានិយាយពី អ.ស.ប គេតែងសម្លឹងទៅក្រោមប្រឹក្សាសន្តិសុខ និងក៏តែងរុញកំហុសទៅឱ្យក្រោមប្រឹក្សាមួយនេះ ព្រោះគេយល់ថា មានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះហើយដែលអាចសន្តិភាព និង

សន្តិសុខអន្តរជាតិ។ នៅឯពិធីពេលបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅឯស្ថានបេសកកម្មកូរ៉េខាងត្បូង នៅ ញ៉ូវយ៉កឯណោះវិញ អគ្គលេខាធិការ បាន គីមូន បានផ្តាំទៅកាន់ទូតនានាថា មេដឹកនាំពិភពលោកសូមកុំតោងអំណាចនៅពេលធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសបានកំណត់ឱ្យអ្នកត្រូវចប់អាណត្តិ។ តបដោយប្រយោលចំពោះការសង្ស័យដែលថា តើ អ.ស.ប នៅមានសារៈសំខាន់ដែលទេសព្វថ្ងៃនេះ? លោក បាន គីមូន ការពារថា ប្រសិនបើគ្មាន អ.ស.ប វិញ នោះពិភពលោក និងទទួលសោកនាដកម្មជាងនេះ និងមានការបង្ហូរឈាមជាងនេះ។ ដូចគ្នានេះដែលអ្នកសិក្សាយល់ថា អ.ស.ប មិនបានបង្កើតឡើងឱ្យមនុស្សលោកទៅរកឋានសួគ៌ទេគ្រាន់តែមិននាំមនុស្សលោកកុំឱ្យចុះឋាននរក។ អាណត្តិទៅពិភពលោកលេងរស់នៅដាច់ពីគេឯងទៀតហើយ គឺចាប់ពីដែនដីគោក ទឹក និងអាកាសត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ប្រៀបានដូចជាពិភពលោកបានក្លាយជា ភូមិសកលលោកមួយ។ មេអំបៅហ្វូងហើរនៅទីកន្លែងមួយអាចធ្វើឱ្យព្យុះនៅតំបន់ឯទៀត ជំងឺរាតត្បាតនៅប្រទេសមួយអាចរាល់ដាលដល់តំបន់ឯទៀត ភេរវកម្មកើតឡើងនៅប្រទេសមួយមិនមានន័យថាប្រទេសជិតខាងឯទៀត ឬប្រទេសនៅឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រឈរឱបដៃមិនខ្វល់បាននោះទេ។ ជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសនិងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដទៃបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអាវុធមីស៊ីលអាចបាញ់ឆ្លងទ្វីបបាន នេះមិនទាន់និយាយដល់ជម្លោះដែលអាចឈានដល់ការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផង។ ប្រសិនសង្គ្រាមលោកលើកទី៣អាចកើតមែននោះវិសាលភាពនៃការខ្ទេចខ្ទាំ និងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស ពិតជាលើសលប់ជាងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ និងរហូតមិនអាចស្មានត្រូវ។

បើនិយាយដល់សម័យឌីជីថលវិញ ព័ត៌មានសកលលោកស្ថិតក្នុងម្រាមដៃដែលគេអូសចុះអូសឡើងលើអេក្រង់យ៉ាងស្រួល ហើយអាចធ្វើឱ្យរង្គើពិភពលោកបាន។ គេចោទសួថាបើ ម្នាក់ៗតែងរិះគន់សមត្ថភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះពិភពលោក ដូចដែលគេបានឃើញសព្វថ្ងៃតើហេតុអ្វីត្រូវការឱ្យអង្គការនេះនៅតែបន្តឈរជើង?

មិនដូច្នោះទេ របៀបវារៈរបស់មហាសន្និបាត អ.ស.ប មានវិសាលភាពធំធេងណាស់រាប់តាំងពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍ ការរំសាយអាវុធ បញ្ហាបរិស្ថាន រហូតដល់កងទ័ពថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលការពិភាក្សាមួយសុទ្ធតែប្រមើលទៅមុខជាច្រើនទសវត្សរ៍។ ការតាក់តែងច្បាប់អន្តរជាតិ គឺដុះពន្លកចេញពីមហាសន្និបាតនេះឯង ដូចជាច្បាប់សមុទ្រ ច្បាប់មិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ច្បាប់បរិស្ថាន និងខាងមុខគឺច្បាប់ការពារធនធានក្នុងសមុទ្រ។ល។

ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមិនទាន់រីកចម្រើន ប្រទេសតូចតាចពិតជានៅតែពឹងផ្អែកលើអង្គការដ៏ធំមួយនេះ គួបផ្សំដោយការប្រឹងប្រែងគាំទ្រអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលើវិស័យទូលំទូលាយដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ឱ្យទាំងអស់គ្នាសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០៣០ គឺជាគន្លងដ៏ប្រាកដនិយមមួយ។ ការអូសកាំភ្លើងធំដើម្បីកាន់កាប់ និងដាក់អាណានិគមន៍ដូចកាល១០០ឆ្នាំមុនគឺជារឿងហួសសម័យទៅហើយដែលគេមិនអាចយកមកនិទានបានទៀតទេ។ លើសពីនេះទៀត ការសម្លាប់រង្គាលលើមនុស្សជាតិនឹងត្រូវគេថ្កោលទោស។ ប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព ជារបត់ថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមកា

គឺជម្លោះ និងឈានទៅដល់ការកសាងប្រទេសក្រោយសង្គ្រាម។ អ.ស.ប អាចត្រូវគេរិះគន់ថាមិនសូវជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្លោះ ប៉ុន្តែអង្គការនេះពិតជាបានជួយកសាងប្រទេសក្រោយមានជម្លោះជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះគេនៅរកមិនទាន់ឃើញជើងឯកខ្លាំងម្នាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងពិភពលោក និងបង្រួបបង្រួមវេញជាផ្លូងមួយឱ្យទទួលស្គាល់តម្លៃសន្តិភាព និងសន្តិសុខសកលទេ។ ទម្រាំដល់ពេលនោះគេក៏មិនទាន់ច្បាស់ថា របត់ពិភពលោកអាចឈានដល់ណានោះដែរ សូម្បីតែមេដឹកនាំជាច្រើនតែងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតថា យើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជា។ ទោះយ៉ាងនេះក្តីពិភពលោកត្រូវរួមគ្នាទ្រទ្រង់ឱ្យបាននូវសសរស្តម្ភ៣របស់ អ.ស.ប គឺសន្តិភាព និងសន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស បើមិនចង់ឱ្យសកលលោករអិលថយក្រោយក្លាយជាផេះព្រោះតែបច្ចេកវិជ្ជា ឬសព្វាវុធទំនើប។

អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដស់កម្ពុជា ?

២ឆ្នាំ ក្រោយពីចាបផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំង កម្ពុជាបានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឧត្តមភាពនយោបាយការទូត។

សាលដីការបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តេជាតិថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦៤ បានកាត់សេចក្តីឱ្យកម្ពុជាឈ្នះរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ។ តាមការស្នើពីភាគីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបកស្រាយសាលដីការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិស្តីពីរឿងព្រះវិហារឆ្នាំ ១៩៦២។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដោយស្នើឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៨មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា តែបែរជាបន្តទទួលស្គាល់អស់នេះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំដែលការណ៍នេះបានធ្វើឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពឯកកោយូរអង្វែង។ ថ្ងៃ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃជម្លោះនៅកម្ពុជា ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលប្រទេសចូលរួម១៨ប្រទេស គឺអូស្រ្តាលី ព្រុយណេ កាណដា ចិន យូហ្គោស្លាវី សហរដ្ឋអាមេរិក បារាំង ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ថៃ សហភាពសូវៀត និងវៀតណាម ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងតំណាងចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាសក្ខីកម្ម។ ថ្ងៃ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩២ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័នបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់ចែងដំណើរកាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា។ ឆ្នាំ១៩៩៣កម្ពុជាស្គាល់ការបោះឆ្នោតសេរីពហុបក្ស ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គសហប្រជាជាតិ ដែលមានទាំងកម្លាំងយោធាប៉ូលីស និងស៊ីវិលនៃពួកច្រមុះស្រួចនិងច្រមុះទាលជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងគណបក្សប្រជាជន និងគណបក្សហ្វុនស៊ីនប៉ិចនៅថ្ងៃទី៦ ដល់ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ នៅកណ្តាទីក្រុងភ្នំពេញ បានបណ្តាលឱ្យអាសនៈ កម្ពុជា ត្រូវទុកនៅទំនេរម្តងទៀតនាខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៧។

សាលាក្តីកូនកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចេញមកពីការចរចារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំណើរការពីឆ្នាំ ២០០៦ នៅកម្ពុជា នឹងរំពឹងថានិងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១៩ ។ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ផែនទីដែលបាននាំយកពីបណ្ណាល័យ អ.ស.ប នៅញូវយ៉កទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញស ដើម្បីផ្ទៀងជាមួយផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ បានធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍ក្នុងប្រទេសបានធូរស្រាល។ ពីឆ្នាំ២០០៦ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ កម្ពុជាបាន និងកំពុងចូលរួមកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក នៅបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក្រោមធ្ងរអង្គការសហប្រជាជាតិ។

៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១

ដំណាក់កាលអន្តរកាល

ភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា អ៊ុនតាក់

នីតិក្រមរួម

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុនតាក់ នឹងអនុវត្តអំណាចដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយគិតទាំង អំណាចដែលទាក់ទងទៅនឹងរៀបចំ និង ការដឹកនាំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃ រដ្ឋបាល នៃ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះ។

២. យន្តការខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវបើប្រាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ ទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអាចកើតមានឡើង រវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអង្គលេខាធិការ និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ « អេស អិន ស៊ី » ៖

ក. អេស អិន ស៊ី ត្រូវជូនមតិណែនាំដល់អ៊ីនតាក់ ដែលគោរពតាមមតិណែនាំនេះដរាបណាមានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី ហើយដរាបណាមតិណែនាំនោះវាស្របនឹងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ខ. បើសិនជាគ្មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី នោះទេ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ប្រធានក៏ដោយសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ជាប្រធាន អេសអិនស៊ី នោះនឹងមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការជូនមតិណែនាំដល់ អ៊ុនតាក់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយ ដែលបានសំដែងឡើងនៅក្នុង អេសអិនស៊ី។ អ៊ុនតាក់ នឹងគោរពតាមមតិណែនាំនោះ ក្នុងករណីមតិណែនាំនោះ សមស្របទៅ នឹង ទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. បើសិនជាសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ប្រធាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចនឹងផ្ទេរទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប។ តំណាងពិសេស នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេច

ចុងក្រោយ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលបានសំដែងឡើង នៅក្នុង អេសអិនស៊ី។

ឃ. សិទ្ធិអំណាចណា ដែលទាក់ទិកទៅ នឹងការអនុវត្ត កិច្ចព្រមពៀងនេះ ដែលបានប្រគល់ឱ្យអនុវត្តដោយ កុងសង់ស៊ុល ឬ បើសិនមិនសម្រេចបាន កុងសង់ស៊ុលនោះទេសិទ្ធិអំណាចនោះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយប្រធាន អេសអិនស៊ី ដោយយោងតាមនីតិក្រម ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ក្នុងករណីដែលសម្តេចនរោបត្តម សីហនុ ប្រាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃ អធិបតេយ្យភាព កម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិសម្រេចរបស់សម្តេចនេះ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ដែលអាចប្រកាន់ យកនូវវិធានការចាំបាច់នានា នៅក្នុងករណីទាំងអស់ តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងកំណត់ថា តើមតិណែនាំ ឬ វិធានការរបស់ អេសអិនស៊ី ស្របទៅនិងកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ ទេ។

៣. តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ឬ ប្រតិភូរបស់គាត់ត្រូវចូលរួមអគ្គប្រជុំទាំងឡាយ របស់អេសអិនស៊ី និង របស់ស្ថាប័នបន្ថែមណាទៀត ដែលអាចបង្កើតដោយ អេសអិនស៊ី ហើយត្រូវជូនដល់សមាជិក អេសអិនស៊ី អំពីរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ អំពីបណ្តាសេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ុនតាក់ ។

រដ្ឋបាលស៊ីវិល

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អង្គការ ស្ថាប័ន និងការយាល័យរដ្ឋបាលទាំងអស់ ដែលមានតួនាទីក្នុងវិស័យការបរទេស ការពារជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈនិង ឃោសនាការ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អ៊ុនតាក់ ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមការចាំបាច់ដើម្បីធានាវព្យាក្រឹតភាព មួយដ៏ហ្មត់ចត់។

ក្នុងន័យនេះ តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវកំណត់ថា អ្វីដែលចាំបាច់ ហើយគាត់អាចចេញបទបញ្ជាទៅដល់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលខាងលើនេះ ។ បទបញ្ជាទាំងនេះ អាចបញ្ជូនចេញទៅចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ ហើយអាចជាបទបញ្ញត្តិចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ផង។

២. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី និងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណាទៀតដែលអាចជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។ អង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលអស់ទាំងនេះត្រូវដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យ ឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់ អ៊ុនតាក់។

៣. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអង្គលេខាធិការ ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន្ត និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណា អាច

បន្តប្រត្តិបត្តិការតទៅទៀត ដើម្បីធានាដល់ជីវភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាចាំបាច់ ដោយស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ តាមការដែលអ៊ុនតាក់យល់ថាចាំបាច់ ។

៤. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង សិទ្ធិអំណាចរបស់តំណាងពិសេសនៃ លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវមានអំណាចដើម្បី ៖

ក. តែងតាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងអង្គការស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល របស់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនឹងមានសិទ្ធិចូលទាក់ទងដោយគ្មានការហាមឃាត់ ជាមួយរាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែករដ្ឋបាល និង ព័ត៌មាន ។

ខ. ទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងថ្មី ឬ ឱ្យដកហូតនូវបុគ្គលិកណាមួយរបស់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលនេះ។

៥. **ក.** ផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលចែងនៅក្នុងមាត្រា ១ កថាខណ្ឌ ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធ ២ តំណាងពិសេស របស់លោកអគ្គលេខាធិការ ក្រោមពីមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីកម្ពុជា នឹងកំណត់នូវប៉ូលីសស៊ីវិល ចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា។ ក្នុងករណីនេះ ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់សន្យានឹងគោរពនូវការកំណត់ដែលធ្វើឡើង ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

ខ. ប៉ូលីសស៊ីវិលទាំងអស់ នឹងប្រតិបត្តិការក្រោមការពិនិត្យមើល ឬ ការត្រួតពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ ដើម្បីធានាការរក្សាច្បាប់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ដោយមានការពិគ្រោះ ជាមួយ អេសអិនស៊ី អ៊ុនតាក់ត្រូវពិនិត្យមើលនូវ ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីធានាការសម្រេចនូវ ទិសដៅទាំងនោះ។

៦. បើតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការយល់ថា ចាំបាច់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹង ស៊ើបអង្កេតការប្តឹងតវ៉ា និង ការចោទប្រកាន់ស្តីពីសកម្មភាព ដែលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិនសមស្រប ឬ ដែលប្រឆាំង បណ្តាទិសដៅ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ។ អ៊ុនតាក់ ក៏ត្រូវមានអំណាចស៊ើបអង្កេតបែបនេះតាមគំនិតខ្លួនផ្ទាល់ដែរ។ នៅពេលចាំបាច អ៊ុនតាក់ នឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវ ដ៏សមស្រប។

មុខងារខាងយោធា

១. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើល តាមដាន និង បញ្ជាក់មើល ការដកកងកម្លាំងបរទេស ការឈប់បាញ់ និង បណ្តាវិធានការទាក់ទងទាំងឡាយ ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ រួមមាន ៖

ក. បញ្ជាក់ការដកកងកម្លាំងទីប្រឹក្សា និង បុគ្គលិកយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ព្រមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ ចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនវិលត្រឡប់របស់គេចូលមកកម្ពុជាវិញ។

ខ. ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាង ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលកើតឡើងនៅក្នុង ឬនៅជិតទឹកដីព្រមពៀងនេះ។

គ. តាមដាន ការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសដល់ភាគីកម្ពុជា ទាំងអស់

ឃ. ស្វែងរកនិងរឹបអូសយកកន្លែងលាក់ទុកនិង ភស្តុតាងខាងយោធាដែលគេកប់លាក់ទុក

ទូទាំងប្រទេស។

ង. ជួយបោសសំអាតមីន និង ដំណើរការកម្មវិធីហាត់ហ្វឹកហ្វឺន អំពីការបោសំអាតមីន និងកម្មវិធីយល់ដឹងពីមីនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។

២. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើលការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ទីតាំងឡើងវិញនៃកងកម្លាំងទាំងអស់ នៅកន្លែងជំរំបន្ទាយដែលបានកំណត់ច្បាប់លាស់ដោយផ្អែកទៅលើប្រតិតទិន ប្រតិបត្តិការមួយ ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

៣. បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងចូលទៅក្នុងបន្ទាយ អ៊ុនតាក់ នឹងផ្តើម ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និង កាត់បន្ថយសព្វាវុធ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ២ ។

៤. អ៊ុនតាក់ ត្រូវចាត់វិធានការជាចាំបាច់ស្តីពីដំណើរការ រំសាយជាបណ្តើរៗ នូវកងកម្លាំងយោធានៃបណ្តាភាគី ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២។

៥. អ៊ុនតាក់ត្រូវជួយ តាមដែលចាំបាច់ដល់គណៈកម្មការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្នុងការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់។

ការបោះឆ្នោត

១. អ៊ុនតាក់ ត្រូវរៀបចំ និង ដឹងនាំការបោះឆ្នោតដែលមានចែងក្នុងភាគ ២នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ស្របតាមជំពូកនេះ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៣។

២. អ៊ុនតាក់អាចពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី អំពីការរៀបចំ និង ការដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត ។

៣. ក្នុងការអនុវត្តនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត សិទ្ធិអំណាចច្បាប់លាស់របស់អ៊ុនតាក់រួមមានដូចតទៅនេះ ៖

ក. ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី បង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ទម្រង់បែបបទ និង វិធានការរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលចាំបាច់ សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជារាប់ទាំងការរនុម័តនូវ ច្បាស់បោះឆ្នោត និង បទបញ្ញាសីលធម៌មួយផង ដែលចាត់ចែងអំពីការចូលរួម

ក្នុងការបោះឆ្នោត ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសមស្របទៅនិង ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិង ការហាមឃាត់ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ ការអូសទាញតាមមធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោត

ខ. ផ្អាក ឬ លុបបំបាត់ចោល ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នូវបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានស្រាប់ណាដែលអាចធ្វើឱ្យបរាជ័យដល់កម្មវត្ថុ និង គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. តាក់តែង និង អនុវត្តកម្មវិធីមួយអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោត រួមមានទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោត ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត។

ឃ. តាក់តែង និង អុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយ ដែលជាណាក់កាលទី ១ នៃដំណើរការបោះឆ្នោត មានឱកាសទៅចុះឈ្មោះ និង រៀបចំតទៅទៀតនូវ បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ជាក់ហើយ។

ង. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះមួយនៃគណបក្សនយោបាយ និង បញ្ជីបេក្ខជន

ច. ធានាការចូលទាក់ទងដ៏សមរម្យ ជាមួយប្រព័ន្ធឃោសនា រួមទាំងកាសែត ទូរទស្សន៍ និង វិទ្យុ សម្រាប់គណបក្សនយោបាយទាំងអស់ ដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត។

ឆ. អនុម័ត និង អនុវត្តវិធានការទាំងឡាយ ដើម្បីតាមដាន និង សម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការបោះឆ្នោត យុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយ និង ទម្រង់បែបបទ នៃការបោះសន្លឹកឆ្នោត។

ជ. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធរបៀបរបបបោះឆ្នោត និង វិធីបោះសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីធានា

ឱ្យអ្នក ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោត មានលទ្ធភាពបោះឆ្នោត។

ឈ. ដោយពិគ្រោះជាមួយអេសអិនស៊ី បង្កើតឱ្យមានការរៀបចំសម្របសម្រួលគ្នា ដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមាននៃអ្នកសង្កេតការណ៍បរទេស ដែលចង់មកសង្កេតយុទ្ធនាការឃោសនា និង ការបោះឆ្នោត។

៣. ដឹកនាំជាទូទៅ នៃការបោះឆ្នោត និង ការរាប់សន្លឹងឆ្នោត

ជ. ពិនិត្យមើល និង ស៊ើបអង្កេតអំពីការប្តឹងតវ៉ា ស្តីពីអំពើមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោត ព្រមទាំង នឹងចាតវិធានការកែតម្រូវដ៏សមស្រប។

ឋ. កំណត់ថា តើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ឬ ទេ ហើយបើសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោត ត្រឹមត្រូវ។

៤. ក្នុងការអនុវត្តការ ទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុង ជំពូកនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធការពារមួយ ដើម្បីជួយខ្លួនឱ្យធានាបានថាគ្មានការលួចបន្លំក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត រួមទាំងការរៀបចំឱ្យបណ្ដា តំណាងកម្ពុជាចូលសង្កេតបែបបទចុះឈ្មោះ និង បោះឆ្នោត ព្រមទាំងបង្កើតយន្តការរបស់អ៊ុនតាក់មួយសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹង និង សម្រេចអំពី ការប្ដឹងតវ៉ា។

៥. ប្រតិទិន សម្រាប់ដំណាក់កាលផ្សេងៗ នៃដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ដោយ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី ដូចដែលមានចែងក្នុងថាខណ្ឌទី ២ នៃជំពូជនេះ។ ដំណើរការបោះឆ្នោត មានរយៈពេលមិនលើសពី ៩ ខែ ចាប់ពេលផ្ដើមចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

៦. ក្នុងការរៀបចំ និង ដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត អ៊ុនតាក់ត្រូវ គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធនិង បែបបទដែលបានអនុម័ត នោះគឺគ្មានលំអៀងដាច់ខាត ទន្ទឹមគ្មាននឹងការរៀបចំប្រតិបត្តិការទាំងឡាយខាងផ្នែករដ្ឋបាល ត្រូវឱ្យងាយស្រួល និង ប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សិទ្ធិមនុស្ស

ស្របតាមមាត្រាទី ១៦ អ៊ុនតាក់ត្រូវរៀបចំបែបបទទាំងឡាយសម្រាប់៖

ក. ការតាក់តែង និង ការអុនវត្តកម្មវិធីអប់រំ អំពីសិទ្ធិមនុស្សមួយដើម្បីជុំរុញការគោរព និង ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។

ខ. ការឃ្លាំមើលជាទូទៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល។

គ. ការស៊ើបអង្កេត ការប្ដឹងតវ៉ាអំពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ការប្រកាន់យកនូវការកែតម្រូវ នៅទីណាដែលសមស្រប។

ការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់និងវិធានការពាក់ព័ន្ធ

ការឈប់បាញ់

១. គ្រប់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចាប់ពីនេះទៅហៅ «បណ្ដាភាគី» យល់ព្រមអនុវត្តការឈប់បាញ់ទាំងស្រុងមួយលើ ដីគោក លើទឹក និងលើអាកាស។ ការឈប់បាញ់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាល។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ១ កាលឈប់បាញ់នឹងត្រូវអនុវត្ត ដោយមានការជួយគ្រាំទ្រពីលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តាមតរយៈការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោក។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ ដែលគប្បីចាប់ផ្ដើមឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ការឈប់បាញ់ត្រូវបានពិនិត្យមើលតាមដាននិង បញ្ជាក់ដោយអ៊ុនតាក់។ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយមានពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយបណ្ដាភាគី នឹងកំណត់ពីពេលវេលា និង កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដ នៃការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាល

ទី ២ ។ កាលបរិច្ឆេទនេះ ត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច ៤ សប្តាហ៍មុនពេលចូលជាធរមាននៃដំណាក់កាលទី២ នេះ។

២. បណ្តាភាគីសន្យាថា ចាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ គេត្រូវគោរពតាមការឈប់បាញ់ ហើយបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ឱ្យដោះដៃចេញពីការប្រយុទ្ធ និជៀសវាងមិនធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ ហើយមិនដាក់ពង្រាយកងទ័ពចលនាទ័ព ឬ ក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឱ្យពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ ឬ ដែលនាំមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីឡើងវិញ ក្នុងពេលរង់ចាំដំណាក់កាលទី ២ ចាប់ផ្តើមនោះ។ គេបានឯកភាពគ្នាថា ពាក្យ កងកម្លាំង គឺរាប់បញ្ចូលកងទ័ពស្រួចទ័ពខេត្ត ទ័ពស្រុក ស្វ័យត្រាណ ហើយនិងទ័ពជំនួយផ្សេងៗទាំងអស់។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណាក់កាលទី ១ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងផ្តល់នូវការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកដល់បណ្តាភាគី ដើម្បីជួយគេក្នុងការអនុវត្តន៍ដំណាក់កាលទី ១ នេះ។ បណ្តាភាគីសន្យាសុខចិត្តធ្វើសហប្រតិការប្រើប្រាស់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកក្នុងបញ្ហានេះ។

៣. ភាគីទាំងនោះយល់ព្រមថា បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាម ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យដល់អង្គការសហប្រជាជាតិះ

ក. កម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំង ចំនួននិង កន្លែងពង្រាយទ័ពច្បាស់លាស់ នៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ កន្លែងទីតាំងពង្រាយទ័ពត្រូវគូសដៅលើផែនទីមួយដែលដៅទីតាំងទ័ពឈរជើងទាំងអស់ ទោះនៅទីនោះមានទ័ពនៅកាន់កាប់ ឬ ក៏គ្មានក្តីដោយរាប់ទាំងបណ្តាជំរុំរៀបចំទ័ព បណ្តាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និង ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់។

ខ. បញ្ជី រួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលកងកម្មាំងរបស់ខ្លួនកាន់កាប់ ហើយ និងទីតាំងពិតប្រាកដនានាដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងនោះកំពុងដាក់ពង្រាយ។

គ. បញ្ជីកត់ត្រាលម្អិតនៃចំការមីនរបស់ពួកគេ រាប់បញ្ចូលទាំងបែបធុន និង លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងឡាយ នៃមិនដែលគេដាក់ និង ព័ត៌មានពីមីន អន្ទាក់ប្រើដោយពួកគេព្រមទាំងព័ត៌មានដែលគេអាចទទួលបាន អំពីចំការ មីនឬមីនអន្ទាក់ដែលដាក់ប្រើដោយភាគីឯទៀត។

ឃ. កម្មាំងសរុបនៃកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំងចំនួន និង កន្លែងពង្រាយកម្លាំងច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងបញ្ជីរួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ហើយ និងទីក្លែងពិតប្រាកដ ដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈកំពុងដាក់ពង្រាយ ។

៤. នៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាម ហើយមិនឱ្យតិចជាងបួនសប្តាហ៍ មុនចាប់ផ្តើបដំណាក់កាល់ទី ២ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ សម្រាប់រក្សាទុនអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃ

ឧបសម្ព័ននេះ ។ តំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្ដុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងវរៈសេនាតូច ឬធំជាងនេះ។

៥. ភាគីទាំងអស់យល់ថាព្រមចាត់វិធានការដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច ២ សប្ដាហ៍ មុនចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី ២ ដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នា ដែលមានអំពីកាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលា ដែលបានយល់ព្រម អំពីចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី ២ អំពីផែនការដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំ និង ការដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ពួកពិសេស អំពីកន្លែងពិតប្រាកដនៃតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបណ្ដាកងកម្លាំងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននោះ។ ព័ត៌មានបែបនេះ ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល៤ សប្ដាហ៍ ក្រោមការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី ២ ។

៦. បណ្ដាភាគីត្រូវគោរពប្រត្តិតាមយ៉ាងទៀងទាត់បំផុតការឈប់បាញ់ ហើយមិនត្រូវបង្កឡើងវិញនូវការប្រទូស្តរ៉ាយណាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹក ឬផ្លូវអាកាសឡើង។ បណ្ដាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកងទ័ពទាំងអស់ក្រោមបញ្ជាការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងរៀងខ្លួន ដោយរង់ចាំធ្វើចលនាទៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបានកំណត់ហើយផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ និង ពង្រាយទ័ព ឬចលនា ឬធ្វើអំពើណាមួយដែលនឹងពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនគ្រួតត្រា ឬដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនោះ ។

ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៃក្រុមការងារយោធាចម្រុះ

ក្រុមការងារយោធាចម្រុះមួយ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហា ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តន៍ការឈប់បាញ់គ្នា ។ ក្រុមនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា ឬដោយអ្នកតំណាងរបស់គាត់ ។ ភាគីនីមួយ ៗ ព្រមពៀងចាត់តាំង នូវនាយទាហានម្នាក់ថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី ឬថ្នាក់ស្មើគ្នា ដើម្បីបំរើការក្នុងក្រុមការងារយោធាចំរុះ។ សមាសភាព វិធីប្រត្តិបត្តិការ និង កន្លែងជួបជុំនៃក្រុមនេះ ត្រូវសម្រេចកំណត់ឡើងដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយ ។ ការរៀបចំប្រព័ន្ធទាក់ទងដូចគ្នានេះ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតមេបញ្ជាការយោធាថ្នាក់ក្រោមៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែង។ ការប្រមូលផ្ដុំ ការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាលភាគី និង ការរក្សាទុកអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ។

១. ស្របទៅតាមប្រតិទិនប្រតិបត្តិការដូចបានលើឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី ៤ នៃមាត្រា១ របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះ កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភាគី ដែលពុំទាំងបានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះត្រូវទៅជួយជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបានកំណត់ទុកដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់ឱ្យដំណើរការ ដោយផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់។ តំបន់ប្រមូលផ្ដុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើង និងឱ្យតិចជាងមួយសប្ដាហ៍មុនការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី២ ឡើង។ ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថា នឹងរៀបចំឱ្យ កងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំ ក្នុង រ

យៈពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើម ដំណាក់កាលទី ២ ទៅ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានទៅដល់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ បន្ទាប់មកនឹងត្រូវជូនដំណើរដោយបុគ្គលិកផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយនាំជាមួយទាំងអាវុធ គ្រប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅតំបន់បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុក។ ភាគីទាំងអស់យល់ព្រមថា ធ្វើ យ៉ាងណាឱ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ នឹងអាចធ្វើ ទៅបានដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង និង ដោយគ្មានការរំខានណាឡើយ។

២. លើមូលដ្ឋាន នៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌទី ៣ នៃមាត្រា១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និង ចូលក្នុងបន្ទាយបានរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់ហើយស្របតាមផែនការដែលបានលើលឡើងនៅក្នុងថាខណ្ឌ ៤ នៃមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ។ អ៊ុនតាក់នឹងខិតខំបង្ហើយដំណើរការទាំងនេះក្នុងរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ។ នៅពេលដែលការប្រមូលផ្តុំ និង ការចលនាកងកម្លាំងទាំងអស់ទៅតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់រៀងៗខ្លួនហើយ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវជូនព័ត៌មាននេះទៅរាល់ភាគីទាំង ៤ ។

៣. ភាគីទាំងឡាយយល់ព្រមគ្នាថា នៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលមកដល់កន្លែងបន្ទាយដែលបានកំណត់ទុកហើយ មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួន ត្រូវបញ្ជាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឱ្យប្រគល់ជាបន្ទាន់នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ទៅអ៊ុនតាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាទុក ។

៤. អ៊ុនតាក់នឹងត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលត្រូវប្រគល់ឱ្យខ្លួនដោយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបញ្ជីដូចមាននិយាយក្នុងកថាខណ្ឌទី៣ «ខ» នៃមាត្រា១របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីពិនិត្យឱ្យឡាយ បានត្រូវប្រគល់ឱ្យអ៊ុនតាក់គ្រប់គ្រងហើយ។ ការផ្គត់ផ្គងភស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់ ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្តាលឱ្យភាគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្តុំ និងដំណើរស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញទាំងនេះ គឺកំណត់តែចំពោះសំភារៈ ដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិត ដូចជាស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង ថ្នាំពេទ្យ ក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺ។

ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយពីរឿងកងកម្លាំងរបស់បណ្តាភាគី ព្រមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ

១. ដើម្បីពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានសន្តិភាព និង កសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោមភាគី នៅក្នុងជម្លោះនោះ ភាគីទាំងអស់សុខចិត្តយល់ព្រមឱ្យដំណើរការជាដំណាក់ និង តុល្យភាព នូវការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច៧០ ភាគរយ។ ដំណើរការនេះនឹងត្រូវ អនុវត្តសមស្របទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយ អ៊ុនតាក់ ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ និង ដោយមានការពិគ្រោះគ្នាជាមួយបណ្តា ភាគី។ ដំណើរការរំ

ស្រាយនេះត្រូវធ្វើឱ្យហើយសព្វគ្រប់ នៅមុនបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និង នៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវកំណត់ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

២. បណ្តាភាគីកម្ពុជា ប្តេជ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងរំសាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ មុន ឬ ក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតហើយបើក្នុងកម្រិតណា ការរំសាយទាំងស្រុងនោះមិនអាចសម្រេចបានទេ ត្រូវគោរព និង ប្រព្រឹត្តតាមនូវសេចក្តីសម្រេចណា ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតអនុវត្តយកកងកម្លាំងទាំងនោះ បញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីជាផ្នែកឬទាំងស្រុងស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រម ព្រៀងនេះ ។ ដោយយោងទៅនឹងកថាខណ្ឌ ១ នៅពេលរំសាយកងកម្លាំងចប់សព្វគ្រប់ហើយ ភាគី កម្ពុជា និង តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវអនុវត្តការពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់ឡើងវិញ នូវការដោះស្រាយចុងក្រោយនៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបន្ទាយ ក្នុងទិសដៅកំណត់យកចំណុចណាមួយខាងក្រោមដើម្បីអនុវត្ត ៖

ក. បើសិនជាភាគីទាំងឡាយ យល់ព្រមបន្តធ្វើការរំសាយកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងបន្ទាយទាំងស្រុង ឬមួយចំនួន ជាការប្រសើរនៅមុន ឬផ្ទុយទៅវិញ ក្រោយការបោះឆ្នោតបន្តិច តំណាងពិសេសនឹងរៀបចំប្រតិទិនមួយសម្រាប់ការងារនោះ ដោយពិគ្រោះជាមួយបណ្តាភាគី។

ខ. បើសិនជាការរំសាយទាំងស្រុងនូវកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមុនឬក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ បណ្តាំភាគីត្រូវអនុវត្តបាននូវការប្រគល់កងកម្លាំង ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងបន្ទាយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោត ស្របតាមមាត្រា១២ នៃកិច្ចព្រមពៀងនេះ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីមួយ ។ ភាគីទាំងឡាយបន្តយល់ព្រមថា កងកម្លាំងទាំងឡាយណា ដែលមិនបញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីនោះ នឹងត្រូវរំសាយជាបន្ទាន់ស្របតាមផែនការមួយដែលរៀបចំ ឡើងដោយដំណាងពិសេស ។ ស្តីពីតំណាងស្រាយចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ និងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ទាំងអស់នៅពេលខ្លួនរៀបចំចេញពីកម្ពុជា អ៊ុនតាក់ ត្រូវរក្សារទុកនូវសិទ្ធិដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការផ្ទេរដោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតនូវភារកិច្ចដែលខ្លួនបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

៣. ជាចាំបាច់ អ៊ុនតាក់នឹងជួយដល់កងកម្លាំងដែលបានរំសាយមុនពេលបោះឆ្នោតឱ្យចូលក្នុងជីវភាព ស៊ីវិល ។

៤. **ក.** អ៊ុនតាក់នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យ និង ឃុំគ្រងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈទាំងអស់ របស់បណ្តាភាគីក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

ខ. នៅពេលដែលរំសាយកងកម្លាំងនៅក្នុងបន្ទាយស្របតាមថាខណ្ឌ១ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយក្នុងពេលជាមួយគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនត្រូវតែផ្អែកទៅលើការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ ពីតំណាងពិសសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ។

គ. បើសិនជាមានការរំសាយកងកម្លាំងយោធាបន្តទៀតដោយយោងតាមកថាខណ្ឌ២ « ក » ខាងលើ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រដូចគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលរក្សាទុកនៅកន្លែងក្នុងតំនប់បន្ទាយ ។

ឃ. ការដោះស្រាយចុងក្រោយនូវអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ នឹងត្រូវសម្រេចកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលលេចចេញពី ការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

ការពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីការដកចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនត្រឡប់វិញ នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់

១. ក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាងពីរសប្តាហ៍ មនុស្សពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់ គេត្រូវផ្តល់ឱ្យ អ៊ុនតាក់ នូវព័ត៌មានលម្អិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្តីពីដកកងកម្លាំងបរទេស។ ព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវរួមមានចំណុចដូចទៅនេះ ៖

ក. កម្លាំងសរុបការចាត់តាំង និង ការដាក់ពង្រាយនៃកងកម្លាំងទាំងនេះ ។

ខ. បញ្ជីសរុបនៃគ្រឿងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលកងកម្លាំងទាំងនេះកាន់កាប់ និងកន្លែងទីតាំងពិតប្រាកដនៃរបស់អស់ទាំងនោះ។

គ. ផែនការដកទ័ពចេញ « អនុវត្តហើយក្តី ឬ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត » រួមទាំងផ្លូវដកទ័ពចេញ ចំណុចឆ្លងព្រំដែន និងពេលវេលាចាកចេញពីកម្ពុជា ។

២. លើកមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានដែលគេបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌ ទី ១ ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ និង ស៊ើបអង្កេតតាមរបៀបដែលខ្លួនយល់ថាសមស្រប ។

ភាគីដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យ ត្រូវផ្តល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឱ្យចុះអមដំណើរអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវ អង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. នៅពេលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថា មានវត្តមានកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនោះ អ៊ុនតាក់នឹងដាក់ពង្រាយ បុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ជាមួយកងកម្លាំងបទេស ហើយអមដំណើរកងកម្លាំងបរទេសទាំងនោះរហូតទាល់តែដកចេញផុតពីទឹកដីកម្ពុជា។ អ៊ុនតាក់ ក៏នឹងបង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យនៅតាមផ្លូវដកកងកម្លាំង ចំណុចឆ្លាំងព្រំដែន និង អាកាសយានដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យបញ្ជាក់ពីការដកកងកម្លាំង និង ធានាថាកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទមិនត្រឡប់មកវិញទេ ។

៤. ក្រុមការងារយោធាចំរុះដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ២ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ត្រូវជួយអ៊ុនតាក់ក្នុងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចដូចខាងលើនេះ ។

ការបញ្ឈប់ជំនួយផ្នែកយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់

១. ភាគីទាំងអស់សន្យាថា ចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ ឈប់ទទួលយក ឬស្វែងរកជំនួយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ រួមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ដែលទឹកដីប្រទេសខ្លួនស្ថិតជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា គឺ រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ រាជាណាចក្រថៃឡង់ និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សន្យាថានឹង ៖

ក. ហាមឃាត់មិនឱ្យទឹកដី នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន រាប់ទាំង ផែនដី ដែនសមុទ្រ និង ដែនអាកាស កុំឱ្យគេប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងផ្តល់ ជំនួយយោធាតាមរូបភាពណាមួយឱ្យដល់ភាគីកម្ពុជាណាឡើយ។ ការផ្តល់ភស្តុភារជាថ្មី ដូចជា ស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង សំភារៈពេទ្យ តាមរយៈប្រទេសទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែត្រូវជាកម្មវត្ថុ នៃការពិនិត្យមើលរបស់អ៊ុនតាក់ ពេលមកដល់កម្ពុជា ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រការនៃអនុកថាខណ្ឌ « គ » ខាងក្រោមនេះ ។

ខ. បញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅដល់មេបញ្ជាការនៃផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ មិនឱ្យលើសពី ៤ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នាថា គ្មានកងកម្លាំង អាវុធ គ្រាប់រំសេវ ឬសំភារៈ យោធារបស់ភាគីកម្ពុជាណាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ ។

គ. ទទួលយកមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុនតាក់ម្នាក់ នៅក្នុងរដ្ឋធានីរៀងៗ ខ្លួន និងចាត់តាំងនាយទាហានម្នាក់ដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរសេនីយឯក ឬឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមិនឱ្យ ហួសពី ៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នា ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរាល់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាដោយគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះ អធិបតេយ្យភាពរបស់គេរៀងៗ ខ្លួនថាកំពុងមានសកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលផ្ទុយទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម។

៣. ដើម្បីឱ្យអ៊ុនតាក់អាចតាមដានការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ បណ្តាភាគីព្រមព្រៀងថា បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះ គេនឹងផ្តល់ជូនអ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានដែលគេមានអំពីផ្លូវ និង មធ្យោបាយដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈយោធាបានផ្តល់ទៅ ឱ្យភាគីណាមួយកន្លងមក។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី ២ កាលឈប់បាញ់គ្នាចាប់ផ្តើមភ្លាមនោះ អ៊ុនតាក់នឹងអនុវត្តវិធានការដាក់ស្តែងដូចតទៅ ៖

ក. បង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវ និង នៅកន្លែងជ្រើសរើស មួយចំនួនតាមបណ្តោយព្រំដែនខាងកម្ពុជា និងនៅព្រលានយន្តហោះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ខ. យាមល្បាតតាមឆ្នេរសមុទ្រ និងតាមដងផ្លូវទឹកទាំងឡាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ. រក្សាក្រុមចល័ត នៅកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីយាមល្បាត និង ស៊ើប អង្កេតការចោទប្រកាន់ អំពីការផ្តល់អាវុធទៅឱ្យបណ្តាភាគីណាមួយ ។

កន្លែងលាក់អាវុធ និង សំភារៈយោធា

១. ដើម្បីធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព កសាងជំនឿទុកចិត្ត និង បន្ថយការ ផ្តល់ អាវុធ និង សំភារៈយោធាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ភាគីនីមួយៗ ព្រមព្រៀងផ្តល់ដល់បញ្ជាការផ្នែកយោធា របស់ អ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយដែលខ្លួនមាន រាប់ទាំងផែនទីដែលមានគំនូសបញ្ជាក់ច្បាស់អំពី កន្លែង លាក់អាវុធ និង សំភារៈសឹកដែលមានគេដឹង ឬ ដែលគេសង្ស័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យ បានមុនកាលបរិច្ឆេទ ដែលកំណត់ដោយបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុនតាក់នេះ ។

២. លើមូលដ្ឋានព័ត៌មានដែលបានទទួល ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ក្រោយថ្ងៃដែលបានចែង នៅក្នុងកថាខណ្ឌ ១ ត្រូវពង្រាយក្រុមពិនិត្យបញ្ជាក់ដើម្បីទៅស៊ើបអង្កេតតាមរបាយការណ៍នីមួយៗ និងបំផ្លាញកន្លែងលាក់អាវុធនីមួយៗ ដែលបានរកឃើញ ។

គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌ ដែលមិនទាន់ផ្ទុះ

១. ក្រោយពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាម ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ជាជំហានដំបូងត្រូវធ្វើ យ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់លាស់រាល់ចំការមីនដែលបានដឹងហើយ ។

២. ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងគ្នាថាក្រោយពីការបញ្ចប់ដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និងដាក់ក្នុងជំរុំ ហើយ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ភាគីទាំងនេះនឹងរៀបចំឱ្យមានក្រុមបោសសំអាតមីន ដែលត្រូវចាកចេញពីតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅ ដោយនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់បុគ្គលិកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់ ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ដកហូតយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងឡាយដែលនៅ សេសសល់ហើយមិនទាន់ផ្ទុះ។ គ្រាប់មិនឬវត្ថុទាំងអស់នេះដែលមិនអាចដក ឬដោះយកចេញ ឬក៏ធ្វើ ឱ្យលែងផ្ទុះបាន នឹងត្រូវគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់តាមបែបផែនមួយ ដែលតាក់តែងឡើងដោយផ្នែក យោធារបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. អ៊ុនតាក់ត្រូវ ៖

ក. ចាត់តាំងកម្មវិធីអប់រំសាធារណៈមួយដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ និងជៀសវាងគ្រឿងផ្ទុះទាំងឡាយ នោះ ។

ខ. ហ្វឹកហ្វឺនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ឱ្យបំផ្លាញចោលគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះ ។

គ. បង្ហាត់ហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាខាងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ។

ការស៊ើបអង្កេតចំពោះការរំលោភទាំងឡាយ

១. ក្រោយពីការចាប់ផ្តល់ដំណាក់កាលទី ២ នៅពេលបានទទួលព័ត៌មាន ឬក៏ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយ ពីណាមួយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងករណីមិនគោរព អនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬក៏ប្រការផ្សេង ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមរូបភាពមួយដែលខ្លួនយល់ថា សមស្រប ។ នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបណ្តឹងតវ៉ារបស់ភាគីណាមួយ ភាគីនោះនឹងត្រូវស្នើសុំឱ្យផ្តល់ បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជូនដំណើរអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់។ លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនដោយអ៊ុនតាក់ទៅឱ្យភាគីដែលប្តឹងតវ៉ា និងភាគីដែលត្រូវគេប្តឹងនោះ ហើយបើចាំបាច់ទៅឱ្យ អេសអិនស៊ី ។

២. អ៊ុនតាក់ក៏នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត ដោយគំនិតផ្តើមខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ ក្នុងករណីផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលខ្លួនមានហេតុផល និងជឿ ឬសង្ស័យថា ការរំលោភលើឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬ ប្រការទាក់ទឹមផ្សេង ៗ ទៀតអាចកើតមាន ។

ការដោះលែងឈ្លើយសឹក

ផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់នឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិតាមសំណូមពរ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អង្គការនេះ ទាក់ទងនឹងការដោះលែងឈ្លើយសឹក ។ ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៃប្រជាជនកម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់នឹង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលអនុវត្តទៅស្របនឹងមាត្រា ១៩ និង ២០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាពិសេសការបោសសំអាតមីនចេញពីផ្លូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងមណ្ឌលទទួល និង តំបន់តាំងទីលំនៅថ្មី ព្រមទាំងការការពារមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនផង ។

ការបោះឆ្នោត

១. សភាជម្មនុញ្ញដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវមានសមាជិកចំនួន១២០ នាក់ ។ នោឱ្យក្នុងរយះពេល ៣ខែ ចាប់ពីពេលបោះឆ្នោតសភាជម្មនុញ្ញត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាង ហើយអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា និងប្រែក្លាយ ខ្លួនឯងឱ្យទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយឡើង ។

២. ការបោះឆ្នោតដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ស្របតាមប្រព័ន្ធតំណាងសមាមាត្រតាមខេត្ត ដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីរាយនាមរបស់បេក្ខជនដែលស្នើឡើងដោយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ ។

៣. ជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកដែលនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខា គឺជាជនភៀសខ្លួន និង ជាជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិ សេរីភាព និងឱកាសដូចៗគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោត ។

៤. អ្នកទាំងឡាយណា ដែលមានអាយុគ្រប់ដប់ប្រាំបីឆ្នាំ នៅក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ក៏ទើបតែដល់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ នៅក្នុងរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ ឬមួយបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬមួយជាកូនរបស់អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ។

៥. គេអាចបបង្កើតគណបក្សនយោបាយ ដោយអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយក្រុមមានមនុស្សចំនួន ៥០០០ នាក់ ។ កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ត្រូវសមស្របជាមួយគោលការណ៍ និងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមពៀងស្តីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

៦. ដើម្បីឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញ បេក្ខជនត្រូវបង្ហាញសមាជិតភាពនៃគណបក្សរបស់ខ្លួន។ គណបក្ស នយោបាយ ត្រូវបង្ហាញបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះហើយ ។

៧. គណបក្សនយោបាយ ហើយនិងបេក្ខជនត្រូវមានឈ្មោះចុះក្នុងបញ្ជីដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ អ៊ុនតាក់ត្រូវបញ្ជាក់ថា គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជន មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដូចដែលបានកំណត់ហើយដើម្បីឱ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត។ ការគោរពតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមបតបញ្ញាសីលធម៌មួយដែលកំណត់ឡើងដោយអ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹង អេសអិនស៊ីផងនេះ ត្រូវធ្វើជាលក្ខខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះ ។

៨. ការបោះឆ្នោត នឹងត្រូវធ្វើដោយសន្លឹកឆ្នោតសំងាត់ ដោយមានការរៀបចំសម្រាប់ជួយដល់អ្នកណាដែលពិការ ឬ ក៏មិនចេះអាន ឬ មិនចេះសរសេរ ។

៩. សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តី ក្នុងការប្រជុំគ្នា ហើយនិងក្នុងការធ្វើដំណើរ ត្រូវបានគោរពទាំងស្រុង ។ រាល់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះឈ្មោះហើយ អាចប្រើប្រាស់ប្រាស្រ័យទាក់ទងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវបណ្តាញឃោសនា រួមមានសារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍ ហើយនិង វិទ្យុផង ។

ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង កម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម

១. ជាភាគមួយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះ ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ក៏ដូចជាដល់បណ្តាប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រ

ចិត្ត ដោយសន្តិវិធី និងមានរបៀបរៀបរយរបស់ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាគ្រប់រូប ។ គេក៏ត្រូវធានារ៉ាប់រងផងដែរ ថានឹងមិនមានបញ្ហាសេសសល់ណាឡើយ សម្រាប់ប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ននោះ។ ប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួន ដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ត្រូវទទួលយកការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេ នៅពេលណាមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយនោះ។ បណ្តាលក្ខណៈដែលសម្រួលឱ្យការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង។

២. ភារកិច្ចកសាងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងវិញ តម្រូវឱ្យគេគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់រាល់ធនធាន ខាងកម្លាំងមនុស្ស និង ធម្មជាតិទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជនជាតិកម្ពុជាជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពេលវិលពីទីជំរកបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ និង ពីទីកន្លែងដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេស ដែលជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេនោះ គឺជាការរួមវិភាគទានមួយដ៏សំខាន់ ។

៣. គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា លក្ខណៈសម្បត្តិដែលបាននាំឱ្យមានជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាមួយចំនួនធំ បានទៅស្វែងរកទីជំរកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតនោះ មិនកើតមានសាជាថ្មីឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងមានបំណងនឹងអាចវិលត្រឡប់ដោយភ្លាម ៗ ខ្លួនឯងទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញ ។

៤. ត្រូវមានការគោរពទាំងស្រុងចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមួយដ្ឋានរបស់ជនកម្ពុជាគ្រប់រូប រួមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញផង ដោយទទួលស្គាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ ដើម្បីរស់នៅដោយសន្តិភាព និង សន្តិសុខ ដោយគ្មានការសំឡុតកំហែង ឬ បង្ខិតបង្ខំអ្វីទាំងអស់ ។ សិទ្ធិទាំងនោះនឹងរួមមានក្នុងចំណោមសិទ្ធិដទៃទៀត សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សិទ្ធិជ្រើសរើសលំនៅដ្ឋាន និងប្រកបមុខរបរការងារ ហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការមានកម្មសិទ្ធិ។

៥. សមស្របទៅតាមដំណោះស្រាយនយោបាយរួម គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កើតក្នុងពេលជាមួយគ្នា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានូវលក្ខណៈសម្បត្តិខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ដែលមានសម្រួលដល់ការវិត្រឡប់ និង ការចូលមករស់នៅវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

៦. ដើម្បីធានាឱ្យជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត ការធ្វើ មាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយទ្រង់ទ្រាយធំ ត្រូវចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើបានដោយគិតគូរទៅដល់រាល់កត្តានយោបាយ មនុស្សធម៌ ភស្តុតាង ដឹកជញ្ជូនបច្ចេកទេស

សង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ដែលពាក់ព័ន្ធ និង ដោយរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់។

៧. ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវឈរទាំងស្រុងលើការក្តាប់បាននូវសភាពការណ៍ជាក់ស្តែង ។ ការជ្រើសរើសទីដៅនៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គប្បីជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ គេត្រូវរក្សាការឯកភាពរបស់គ្រួសារនីមួយ ៗ ។

៨. ស្របនឹងការគោរពចំពោះបណ្តាគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពជាតិ ក្នុងប្រទេសដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និង ប្រទេសជាប្រភពដើម ហើយដោយមានសហប្រតិបត្តិការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេស ដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមផងគេត្រូវជានាឱ្យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបាន ជួបប្រាស្រ័យយ៉ាងពេញជាមួយជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យបណ្តាភ្នាក់ងារទាំងនោះ ធ្វើការជំរឿនប្រជាជន ស្វែងរកញាតិគ្រួសារ ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកពេទ្យ ចែកចាយស្បៀងអាហារ ព្រមទាំងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដែលចាំបាច់បំផុតដល់ការបំពេញភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ។ គេត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួយប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យបណ្តាអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធអាចអនុវត្តភាកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាទម្លាប់របស់គែ ខាងការតាមដានក៏ដូចខាងប្រតិបត្តិការ ។

៩. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បណ្តាហត្ថលេខីធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តថា លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ឱ្យឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR នូវតួនាទីដឹកនាំ និងសំរបសម្រួលក្នុងបណ្តាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និង ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។ បណ្តាហត្ថលេខីរំពឹងថា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនឹងធ្វើការសំរបសម្រួលការងាររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្រើនបំផុតជាមួយ UNHCR សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។

១០. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសដែលជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា បានជ្រកកោនជាបណ្តោះអាសន្នព្រមទាំងបណ្តាប្រទេសដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការចូលមករស់នៅវិញ នឹងមានបំណងតាមដានយ៉ាងជិតសិទ្ធហើយជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃអ្នកដែលវិលត្រឡប់វិញនោះ ។ អង្គការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ AD - HOC មួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់រយៈពេលមួយជាកំណត់ ដើម្បីគោលដៅនេះ ។ ឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មការកាកបាទ

ក្រហមអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដែលសមស្របដទៃទៀតក៏ដូចជាអ៊ុនតាក់ដែរ នឹងត្រូវអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាសមាជិកពេញ សិទ្ធិ ។

១១. ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយដោយមានការតាមដានដ៏សមស្របផងនោះ ត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយមិនលំអៀងដើម្បីជួយឱ្យបណ្តាគ្រួសារ និង បុគ្គលដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ អាចសាងជីវភាពរស់នៅរបស់គេបានដោយសុខដុមរមនា នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួន ។ វិធានការជាបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយជាបណ្តើរ ៗ ហើយ និងជំនួយវិញ សម្រាប់រយៈពេលវែងដោយកម្មវិធីកសាងឡើងវិញ ។

១២. អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាត់ចែង ហើយនិងពិនិត្យមើលប្រត្តិការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ចាំបាច់ត្រូវធានាថាលក្ខណសម្បត្តិសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនហើយ និងជនផ្លាស់ទីកន្លែងត្រូវបានរៀបចំហើយ ។ នៅក្នុងន័យនេះ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវកំណត់ឱ្យហើយស្រេចនូវចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែន និង ផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏សមស្រប ដោយត្រូវបោសសំអាតមីន និង គ្រោះថ្នាក់ផ្សេង ៗ ។

១៣. សហគមន៍អន្តរជាតិគួររួមវិភាគទាន ដោយសប្បុរសដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍

បណ្តាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា

១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស ។ គេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាន លុះត្រាតែមានរបៀបរបប ចាត់តាំងមួយទាក់ទងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ ឬ ក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្តង ។

២. ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជា ទាមទារឱ្យវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ។ ហេតុដូច្នោះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅ សេរីភាពរបស់បុគ្គល សន្តិសិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ សេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនា រួមប្រជុំគ្នា និងបង្កើតសមាគមន៍ រួមមានគណបក្សនយោបាយ និង សហជីព ដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវ និង ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ ការការពារកុំឱ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្តាច់ការ ឬ ការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ និង សេរីភាព ដោយគ្មានការប្រកាន់ប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ ជនជាតិ ជំនឿសាសនា ឬ ភេទឡើយ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នូវការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលកើតឡើងក្នុងអតតីកាល។ សេចក្តីប្រកាស ត្រូវសមស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធ។ បុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពាន មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តី និងធ្វើឱ្យ គេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ ។

៣. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវ ប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជា ជារដ្ឋអធិបតេយ្យសេរី ឯករាជ្យ និង អព្យាក្រឹតមួយ និង អំពីឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

៤. រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថា កម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរី ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន ពហុបក្ស។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឱ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវ និង តាមកាលវេលា ។ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ ត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោត និង ឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកល និង ស្មើភាព ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតអោតមានការបោះឆ្នោតដោយសំងាត់ ដោយតម្រូវឱ្យទម្រង់ បែបបទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ និង សមរម្យ ដើម្បីរៀបចំ និង ចូលរួមក្នុងដំណើរ ការបោះឆ្នោត ។

៥. ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជ្យ ដែលត្រូវមានអំណាចដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវសិទ្ធិដែល មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

៦. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនពីរភាគបី នៃសមាជិតរបស់សភាធម្មនុញ្ញ។

៧.២.១. កិច្ចព្រមព្រៀងទី១

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ នៃជម្លោះកម្ពុជា

បណ្តារដ្ឋ ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា គឺអូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេ ដារូស្សាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតិចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលី ពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

នៅចំពោះវត្តមាន នៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យភាព ឯងរាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃផែនដីអព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពនៅកម្ពុជា ។

ដោយចង់ស្តារឡើងវិញ និង ថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ជំរុញការបង្រួបបង្រួមជាតិ និង ធានាឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេច តាមរយៈបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវដោយជឿជាក់ថា មានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ សម្រាប់ជម្លោះកម្ពុជាទេ ទើបបានដំណោះស្រាយមួយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែង ហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាព និង អន្តរជាតិ ដោយស្វាគមន៍ ឯកសារក្រប ខ័ណ្ឌ ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ១៩៩០ ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជា ធ្វើជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃជម្លោះកម្ពុជា ហើយបន្តបន្ទាប់មក ត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆ័ន្ទ ដោយក្រុម

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៦៨ « ១៩៩០ » ចុះថ្ងៃទី២០ កញ្ញា ១៩៩០ និង ដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប. តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤៥.៣ ចុះថ្ងៃទី ១៥ តុលា ១៩៩០ ។

ដោយកត់សម្គាល់ ការបង្កើតឡើង នូវក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៃកម្ពុជានៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និង ជាតំណាងតំកល់អធិតេយ្យភាព និង ឯកភាពជាតិ ហើយដែលតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស ។

ដោយស្វាគមន៍ ការជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវសម្តេចនរោត្តម សីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា ១៩៩០

ដោយទទួលស្គាល់ថា តួនាទីដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទាមទារឱ្យបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនៅកម្ពុជា « អ៊ុនតាក់ » ដោយមានផ្នែកយោធា និង ផ្នែក ស៊ីវិលដែលនឹងបំពេញភារកិច្ចដោយគោរពទាំងស្រុង ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កមក្កុជា

ដោយកត់សម្គាល់ នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅពេលចប់កិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ៩ - ១០ កញ្ញា ១៩៩០ នៅប៉ារីសថ្ងៃ ២១ - ២៣ ធ្នូ ១៩៩០ នៅប៉ាតាយ៉ា ថ្ងៃទី ២៤ - ២៦ មិថុនា ១៩៩១ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៦ - ១៧ កក្កដា ១៩៩១ នៅប៉ាតាយ៉ាថ្ងៃទី ២៦ - ២៩ សីហា ១៩៩១ ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ៤ - ៦ ១៩៩១និង នៅញូវយ៉ក ថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា ១៩៩១

ដោយស្វាគមន៍ សេចក្តី១សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ៧១៧ « ១៩៩១ » ចុះថ្ងៃទី ១៦តុលា ១៩៩១ ស្តីពីកម្ពុជា។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជា ទាមទារឱ្យមានវិធានការពិសេស ដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញ នៃនយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនេះ

ការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

ដំណាក់កាលអន្តរកាល ដើម្បីបំរើវត្ថុបំណង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដំណាក់អន្តរកាលត្រូវចាប់ផ្តើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញ ដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដែលរៀបចំឡើង និង បញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ ហើយបានក្លាយខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិ រួមបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ។

អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន នៃ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា

១. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះសន្ន នៃ អ.ស.ប មួយនៅកម្ពុជា ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថាអ៊ុនតាក់ UNTAC ដោយរួមមានទាំងផ្នែកយោធា និងផ្នែកស៊ីវិល ដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ របស់អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ នៃ អ.ស.ប ត្រូវចាត់តាំងតំណាងពិសេសម្នាក់ ឱ្យបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមរបស់លោក ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ក៏ស្នើថែមទៀត ដល់ក្រុមប្រិក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យប្រគល់ដល់អ៊ុនតាក់ UNTAC នូវតួនាទីភារកិច្ចមួយ ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តភារកិច្ចនេះឱ្យបានជារៀងហូរហែ តាមរយៈរបាយការណ៍ទៀងទាត់ធ្វើដោយលោកអគ្គលេខាធិការ។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា អេសអិនស៊ី SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់ និង ជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាព នៃកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាល អន្តរកាល ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិនស៊ី SNC នឹងត្រូវសន្យាឱ្យមានការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវរៀបចំឡើង និងដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មី និងស្របច្បាប់មួយ ។

នៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល អេសវិនស៊ី SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស ហើយត្រូវកាន់កាប់អសនៈកម្ពុជានៅឯ អ.ស.ប នៅអង្គការជំនាញឡាយរបស់ អង្គការជុំវិញ អ.ស.ប និង នៅក្នុងស្ថានប័នអន្តរជាតិ និង នៅក្នុងបណ្តាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេង ៗ ទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិស៊ី ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ឱ្យអ៊ុនតាក់ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដូចមានពណ៌នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ស្រាប់ ។

ដើម្បីធានាឱ្យមានបរិយាកាស នយោបាយអព្យាក្រឹតមួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ គេត្រូវដាក់បណ្តាភ្នាក់ងារ ស្ថានប័ន និង ការិយាល័យ រដ្ឋបាលណា ដែលអាចជះឥទ្ធិពល ផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផង នៃការបោះឆ្នោតឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពិសេស ទៅលើកិច្ចការងារការបរទេស ការពារប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈ និង ឃោសនាការ ។ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញសារសំខាន់នៃបញ្ហានេះ អ៊ុនតាក់ « UNTAC » ចាំបាច់ត្រូវធ្វើកាត្រួតពិនិត្យតាមដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានា អព្យាក្រឹកភាពដ៏មឹុងម៉ាត់ នៃបណ្តាស្ថាប័ន ដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យទាំងនេះ ។ អង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី « SNC » ត្រូវពិនិត្យកំណត់មើលថា តើ

ភ្នាក់ងារណា ស្ថាប័នណា និង ការិយាល័យណា ដំណើរការសកម្មភាពទៅទៀត ដើម្បីធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតានៅក្នុងប្រទេស ។ ទំនាក់ទំនងរវាង អេសអិនស៊ី « SNC » និង អ៊ុនតាក់ « UNTAC » និង ជាមួយរចនាសម្ព័នទី ២ ។

ការដកកងកម្លាំងបរទេស និង ការពិនិត្យបញ្ជាក់

ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានភ្លាម រាល់កងកម្លាំង ទីប្រឹក្សានិង បុគ្គលិកយោធាបរទេសទាំងឡាយណា ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានទាំងសព្វាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេត្រូវដកចេញពីកម្ពុជា និង មិនត្រូវត្រឡប់មកវិញទេ។ ការដកកងកម្លាំង និងការមិនត្រឡប់នេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការឈប់បាញ់គ្នានិងការបញ្ឈប់នូវជំនួយយោធាពីខាងក្រៅ

ការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវចាប់អនុវត្ត ចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចូកជាធរមាន។ គ្រប់កងកម្លាំងទាំងអស់ ត្រូវដោះដៃឈប់ច្បាំងគ្នាភ្លាម ហើយត្រូវផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយទាំងអស់ និង ឈប់ដាក់ពង្រាយទ័ព ឬធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលនាំឱ្យពង្រីកផែនដី ដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬក៏ដែលអាចនាំទៅរកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មី ។

ហេតុនេះ បណ្ដាលហត្ថលេខី ស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យស្នើទៅលោកអគ្គលេខាឱ្យជួយឧបត្ថម្ភ សម្រួលដល់ដំណើរការនេះ រហូតដល់ពេលដែលផ្នែកយោធា របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC អាចមានកលទ្ធភាពពិនិត្យមើលតាមដាន និងបញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះ។នៅពេលកិច្ចព្រមពៀងនេះចូលជាធរមាន ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវ ជំនួយយោធាបរទេសទាំងអស់ ទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់។ ទិសដៅនៃការរៀបចំផ្នែកយោធា ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល គឺត្រូវធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព និង កសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងបណ្ដាភាគីក្នុងជំលោះ ដើម្បីពង្រឹងគោលបំណង នៃកិច្ចព្រមពៀងនេះនិង ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ។

បទបញ្ញត្តិលម្អិត ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យ ការតាមដាន និង បញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នា និង វិធានការពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការបញ្ជាក់អំពីការដកទ័ពបរទេស និង ការប្រមូលផ្ដុំការដាក់ក្នុងបន្ទាយ និង ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងកម្ពុជាទាំងអស់ ព្រមទាំងសព្វាវុធរបស់គេ នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល មានចែងណនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក(គ) និងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការបោះឆ្នោត

ប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិសម្រេចពីអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរើសសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវព្រាង និង អនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយ

ថ្មី ស្របទៅតាមមាត្រា ២៣ រួចត្រូវក្លាយខ្លួនទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិដែលត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថ្មី ។ ការបោះឆ្នោតនេះ ធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភដឹកនាំរបស់ អ.ស.ប ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតមួយ ដោយមានការគោរពដោយពេញលេញដល់អធិតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជា។

អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំនិងដឹកនាំការបោះឆ្នោតទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើប្រការទាំងឡាយ ដែលអាចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ឃ) និង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣។ ហត្ថលេខីទាំងអស់ ត្រូវប្តេជ្ញាគោរពលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះ នៅពេលណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ។

សិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលពីសិទ្ធិមនុស្ស និងក្នុង បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងអស់ឡើយ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ៖

ក. ប្រទេសកម្ពុជាសន្យាថានឹង ៖

- ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានកម្ពុជា

- គាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាព ដែលជំរុញ និង ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន

- ចាត់បណ្តាវិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថានយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តក្នុងអតីតកាល មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យវិលត្រឡប់មកវិញដាច់ខាត

- ចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដល់ សិទ្ធិមនុស្ស និងហត្ថលេខីផ្សេងៗ ទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាជួយជំរុញ និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អ.ស.ប អន្តរជាតិទាំងឡាយ និង សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់មាសន្និបាត អ.ស.ប ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ ដើម្បីជាពិសេសការពារទប់ទល់នឹងការកកើតឡើងវិញ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីទៀត ។

ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបរិយាកាសមួយ ធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើប្រការ ដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ង) ។

មាត្រា១៧

ក្រោយពីរយៈកាលអន្តរកាលត្រូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការ អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគប្បីបន្តតាមដានឱ្យបានជិតដល់ពីស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ហើយបើចាំបាច់មានរួមទាំងការតែងតាំងអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុពិសេសម្នាក់ ដែលត្រូវធ្វើបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីលទ្ធផលនៃ ការរកឃើញរបស់ខ្លួន ទៅជូនគណៈកម្មការ និង មហាសន្និបាត ។

ការធានាអន្តរជាតិ

កម្ពុជាសន្យាថា នឹងថែរក្សា ការពារ ហើយហត្ថលេខីឯទៀតៗ សន្យាថា ទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជា ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែក ។

ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង

ចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមានគេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានលក្ខណសម្បត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនាំសម្រួលឱ្យដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងការចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

មាត្រា២០

១. ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិវិល ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ និងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងភាពថ្លៃថ្នូរ ដោយគ្មានការ សំឡុតកំហែង ឬ ការគាបសង្កត់បែបណាមួយឡើយ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ សូមស្នើចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ឱ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគមួយ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលបប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំណាចទូទៅរបស់តំណាងពិសេស នៃលោកអគ្គលេខាធិការ ស្របតាមសេចក្តីណែនាំ និងគោរពការណ៍ស្តីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ ។

ការដោះលែងឈ្លើសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំ

ការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ត្រូវសម្រេចឡើងក្នុងពេល ដ៏ឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរ

ជាតិ CICR ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភ តាមការដែលចាំបាច់អំពីអង្គការ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សមស្របផ្សេងៗទៀត និងពីហត្ថលេខីទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំង គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមិនមែនជាឈ្លើយសឹក ហើយដែលបានរួមចំណែកដោយប្រការណាមួយក៏ដោយ ដល់ការតស៊ូដោយអាវុធ ឬការតស៊ូនយោបាយហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឬដោយភាគីណាមួយ ដោយសារការរួមចំណែករបស់ខ្លួននោះ ។

គោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបណ្ដាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន ដោយរួមទាំងគោលការណ៍ ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈរបស់កម្ពុជា ជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយហើយដែលត្រូវបញ្ចូល ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាថ្មីនោះ គឺមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ ។

ការស្ដារនិងកសាងឡើងវិញ

បណ្ដាហត្ថលេខីស្នើរដ៏ទទូច ឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្ដារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្ដីប្រកាសដោយឡែកមួយ។ ដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការបណ្ដាហត្ថលេខីទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធីនូវរាល់ទំនាស់ដែលទាក់ទងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយស្នើរសុំរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀត អង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការដទៃទៀត ឱ្យចូលរួមសហការនិងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការដ៏ពេញលេញ ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាដើម្បីធាដល់ការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់គេដោយរួមទាំងការផ្ដល់បុព្វសិទ្ធិ និង អភ័យឯកសិទ្ធិទាំងឡាយ និងដោយធានានិង ជួយសម្រួលដល់សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរ និង ការទាក់ទងគ្នាក្នុងទឹកដីនិង ឆ្លងកាត់ទឹកដីរៀងៗ ខ្លួន ។ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវអនុវត្តដោយគោរព ដោយសមស្របនូវអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅជិតខាងកម្ពុជា ។

១. បណ្ដាហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើតាមដោយស្មោះស្ម័គ្រ នូវរាល់កាតព្វកិច្ច ដែលមានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអ៊ុនតាក់ « UNTAC » ត្រូវការក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ។

២. ការចុះហត្ថលេខា តាំងនាមឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដោយបណ្ដាសមាជិក រអសអ៊ិនស៊ី ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាការសន្យាគោរពដោយភាគី និង កងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ ចំពោះប្រការទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយយោងតាមសំណើរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពី

កម្ពុជា ក្នុងករណីដែលមានការរំលោភឬ គំរាមកំហែង និងមានការរំលោភដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះគ្នាដ៏សមស្របជាបន្ទាន់ រាប់ទាំងជាមួយបណ្តា សមាជិតសន្និសីទក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ដើម្បីចាត់វិធានការស្របជានា ដល់ការគោរពការសន្យាទាំងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខានេះទៅ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់។ ឯកសារផ្លូវការនៃការចូលរួម ត្រូវតំកល់ទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋាឥណ្ឌូណេស៊ី ។ ចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ដែលយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចូលជាធរមានបញ្ញត្តិ ចាប់តាំងពីពេលតំកល់ឯកសារផ្លូវការសុំចូលរបស់ខ្លួន ។ បណ្តារដ្ឋដែលបានសុំចូល ត្រូវជាប់បញ្ញត្តិទៅនឹងកាតព្វកិច្ចដូចគ្នានឹងបណ្តាហត្ថលេខីដទៃទៀតដែល ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអត្ថបទធ្វើជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី មានតម្លៃដូចគ្នា នឹងត្រូវតំកល់រក្សាទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបាំង និង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលមាននឹងធ្វើនូវច្បាប់ចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមទៅជូនរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ផ្សេងៗ ទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានិង ជូនទៅលោកអង្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្តាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដូចមាននាមខាងក្រោម ដែលបានទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយនោះ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ធ្វើជានៅក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ មួយពាន់ប្រាំបួនរយកៅសិបមួយ ។

៧.២.២. កិច្ចព្រមព្រៀងទី២

កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកនិងនៅនឹងអធិតេយ្យភាពឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃផែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា

អូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេដាសាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីតលីពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិចឱ្យសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមានសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែង នៃការរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀត ។